

ACADÉMIE DE POLICE — SESSION JUIN 2026

SYNTHÈSE COMPLÈTE

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

Procédure pénale • Droit pénal général • Droit pénal spécial

6 parties • 46 chapitres • +100 tableaux synthétiques
+50 encadrés pédagogiques • 8 schémas explicatifs

MISE À JOUR AU 01/12/2025

Intègre les lois 2025-532, 2025-622,
2025-623 et 2025-1057

*Consolidation des fascicules SDCP/DOCPRO
Académie de Police — Documentation officielle*

examenopj.fr

La plateforme de référence pour réussir l'examen OPJ

SOMMAIRE

PARTIE I CADRES D'ENQUÊTE ET ACTEURS JUDICIAIRES		
Chap. 1	L'enquête de flagrance	9
Chap. 2	L'enquête préliminaire	14
Chap. 3	Les acteurs judiciaires (PR, OPJ, APJ, APJA, AE)	17
Chap. 4	Les compétences territoriales	22
PARTIE II MESURES DE CONTRAINTE ET DE RECHERCHE		
Chap. 5	La garde à vue – régime général et dérogations	25
Chap. 6	L'audition libre et statuts des personnes entendues	32
Chap. 7	Perquisitions, saisies, scellés	35
Chap. 8	Les réquisitions judiciaires	39
Chap. 9	Les contrôles et vérifications d'identité	42
PARTIE III LA PHASE JURIDICTIONNELLE		
Chap. 10	L'action publique et l'action civile	45
Chap. 11	L'instruction préparatoire	48
Chap. 12	Le JLD et les mandats de justice	53
Chap. 13	Contrôle judiciaire, ARSE, détention provisoire	56
Chap. 14	Les poursuites et modes de saisine	60
Chap. 15	Les juridictions répressives	63
Chap. 16	La nullité des actes de procédure	66
PARTIE IV DROIT PÉNAL GÉNÉRAL		
Chap. 17	La classification tripartite et application de la loi	71
Chap. 18	La responsabilité pénale des personnes physiques	76
Chap. 19	Les causes d'irresponsabilité et d'atténuation	79
Chap. 20	Usage des armes par les forces de l'ordre	84
Chap. 21	La responsabilité pénale des personnes morales	86
Chap. 22	La complicité et la coaction	89
Chap. 23	La tentative et le repentir actif	91
Chap. 24	Les sanctions et l'échelle des peines	93
Chap. 25	La récidive, le concours, le cumul	97
Chap. 26	Le casier judiciaire	101
PARTIE V DROIT PÉNAL SPÉCIAL		
Chap. 27	Atteintes volontaires à la vie	103

Chap. 28	Atteintes involontaires & homicide/blessures routiers	106
Chap. 29	Violences volontaires et leurs aggravations	109
Chap. 30	Torture, barbarie, menaces	112
Chap. 31	Viol, agressions sexuelles (nouveau régime 2025)	114
Chap. 32	Harcèlement, discrimination, dignité humaine	118
Chap. 33	Atteintes à la vie privée et aux correspondances	121
Chap. 34	Vol et ses circonstances aggravantes	123
Chap. 35	Extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance	126
Chap. 36	Recel, blanchiment, destructions	129
Chap. 37	Circulation routière (nouveau régime 2025)	131
Chap. 38	Stupéfiants – usage, trafic, passeur in corpore	135
Chap. 39	Armes et munitions – classifications et infractions	138
Chap. 40	Atteintes aux mineurs et à la famille	141
Chap. 41	Le régime spécifique des mineurs (CJPM)	145
Chap. 42	Infractions contre la Nation, l'État, la paix publique	148
Chap. 43	Faux et usage de faux – association de malfaiteurs	152
PARTIE VI ACTUALISATION 2025 & OUTILS POUR L'ORAL		
Chap. 44	Les nouveautés législatives 2025 en détail	154
Chap. 45	Méthodologie de l'oral OPJ – la trame en 3 temps	157
Chap. 46	Les 70 points clés à maîtriser le jour J	160

PRÉAMBULE — COMMENT UTILISER CETTE SYNTHÈSE

Cette synthèse consolide l'ensemble du programme de l'examen d'Officier de Police Judiciaire session juin 2026, à partir des fascicules officiels SDCP/DOCPRO de l'Académie de Police, dans leur version mise à jour au 1er décembre 2025. Elle intègre les évolutions législatives majeures de 2025 (lois n° 2025-532, 2025-622, 2025-623, 2025-1057).

Le document est organisé en six parties de difficulté progressive : les cadres d'enquête et acteurs (partie I), les mesures de contrainte (II), la phase juridictionnelle (III), le droit pénal général (IV), le droit pénal spécial (V), et enfin l'actualisation 2025 assortie des outils méthodologiques pour l'oral (VI).

Codes typographiques :

■ CLÉ

Encadré doré — POINT CLÉ à retenir absolument.

■ ATTENTION

Encadré rouge — ATTENTION, piège fréquent ou sanction de nullité.

■ DÉFINITION – DÉFINITION

Encadré bleu — Notion juridique avec définition.

■ ASTUCE JURY

Encadré vert — Astuce pour l'oral, élément qui impressionne le jury.

■ JURISPRUDENCE

Encadré gris — Jurisprudence à citer.

■ *Art. X CPP / CP — Référence d'article en italique rouge.*

■ ASTUCE JURY

Pour l'oral OPJ : structure toujours ton propos en trois temps — (1) chapeau introductif (qualification, cadre juridique) ; (2) déroulé circonstancié de la flèche temporelle (horodatage, actes, acteurs) ; (3) suites judiciaires envisageables (CRPC, COPJ, comparution immédiate, instruction...). Cite toujours les articles avec précision et maîtrise les durées.

PARTIE I

CADRES D'ENQUÊTE ET ACTEURS JUDICIAIRES

Toute procédure pénale commence par deux questions fondamentales : **dans quel cadre juridique agit-on** (flagrance, préliminaire, instruction) et **qui peut agir** (OPJ, APJ, APJA, assistants d'enquête) ? Le choix du cadre conditionne l'étendue des pouvoirs coercitifs ; la qualité des acteurs détermine ce qu'ils peuvent concrètement accomplir. Cette partie pose les fondations indispensables de l'ensemble de la procédure pénale — sans maîtrise de ces éléments, aucune construction procédurale rigoureuse n'est possible.

Vue d'ensemble — choisir son cadre d'enquête

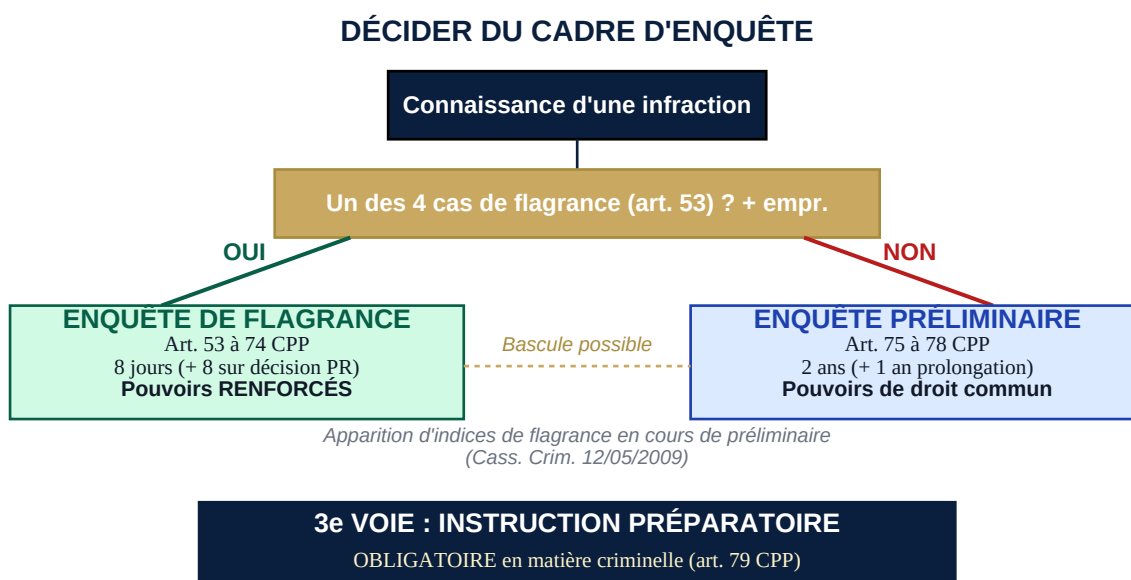


Schéma 1 — Arbre de décision pour le choix du cadre procédural

CHAPITRE 1 — L'ENQUÊTE DE FLAGRANCE

■ **Articles 53 à 74 CPP — Régime procédural des crimes et délits flagrants**

1.1 Définition et conditions (art. 53 CPP)

L'enquête de flagrance est un **cadre juridique d'exception** offrant à la police judiciaire des pouvoirs renforcés en contrepartie d'une définition restrictive des situations qui le déclenchent. Elle constitue l'antithèse du principe de droit commun (l'enquête préliminaire) et doit donc être strictement justifiée par les circonstances.

■ DÉFINITION – FLAGRANCE

Situation caractérisée par la constatation d'une infraction en train de se commettre, venant de se commettre, ou dont la récente commission est établie par des indices apparents et particuliers — permettant aux enquêteurs d'agir avec rapidité et efficacité sans attendre les autorisations normalement requises.

Les quatre cas de flagrance (art. 53 CPP)

#	Situation	Caractérisation
1	Crime ou délit FLAGRANT	L'infraction se commet actuellement — l'enquêteur la constate en temps réel
2	Crime ou délit qui vient de se commettre	L'infraction est terminée mais très récente (temps très voisin)
3	Clameur publique	La personne est poursuivie par la clameur publique dans un temps très voisin de l'action
4	Indices extérieurs	Personne trouvée porteuse d'objets, ou présentant des traces/indices laissant penser qu'elle a participé — dans un temps très voisin

■ CLÉ

La flagrance exige une **infraction punie d'emprisonnement** (art. 67 CPP). Les contraventions ne peuvent donner lieu à enquête de flagrance. L'élément temporel est crucial : la jurisprudence apprécie strictement la notion de 'temps très voisin' — quelques heures, rarement plus.

■ JURISPRUDENCE

Cass. crim. 26/02/1991 — La découverte d'indices plusieurs heures après les faits peut encore caractériser la flagrance si les circonstances démontrent que l'infraction vient d'être commise.

1.2 Durée de l'enquête de flagrance

Conditions : infraction ≥ 5 ans + investigations ne pouvant être différées

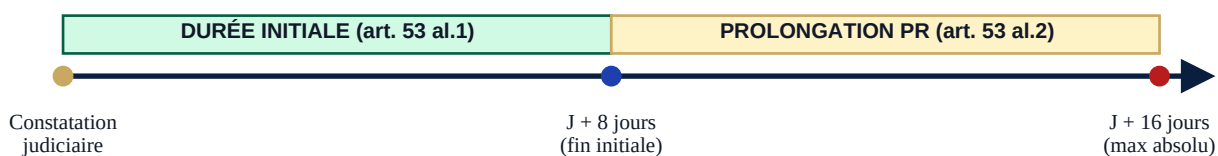


Schéma 2 — Timeline de l'enquête de flagrance

Paramètre	Valeur	Précisions
Durée initiale	8 jours sans discontinuer	À compter de l'acte de constatation judiciaire (art. 53 al. 1)
Prolongation	+ 8 jours supplémentaires	Décision écrite et motivée du PR — 2 conditions cumulatives : infraction ≥ 5 ans ET investigations ne pouvant être différées
Durée maximale	16 jours au total	Au-delà : bascule impérative en enquête préliminaire
Continuité des actes	Obligatoire	Diligences non interrompues (Cass. Crim. 11/02/1992). Préférable de rédiger un acte/jour
Continuité matérielle	Préférée mais non absolue	L'interruption dans la rédaction des PV ne marque pas la volonté d'abandonner (Cass. crim. 20/12/1994)

■ JURISPRUDENCE

Cass. crim. 12/09/2009 — La décision d'injonction thérapeutique prise par le PR à l'issue de la garde à vue d'une personne interpellée en flagrant délit ne met pas un terme à l'enquête de flagrance qui peut se poursuivre sans discontinuer pendant 8 jours.

■ JURISPRUDENCE

Cass. crim. 12/05/2009 — Une enquête de flagrance peut viser pendant 8 à 16 jours l'ensemble des membres d'un réseau de trafic de stupéfiants préalablement repérés et surveillés au cours d'une enquête préliminaire.

1.3 Les pouvoirs élargis offerts par la flagrance

La flagrance n'emporte pas automatiquement garde à vue, mais elle ouvre l'accès à un ensemble de mesures coercitives immédiatement exécutoires, **sans accord préalable de la personne ni autorisation du JLD** dans la plupart des cas.

Mesure	Article	Condition / Régime
Perquisitions	Art. 56 CPP	Sans assentiment - présence de la personne ou 2 témoins
Saisies et scellés	Art. 56 CPP	Immédiates
Arrestation	Art. 73 CPP	Par tout citoyen en lieu public, par OPJ partout
Contrôle d'identité judiciaire	Art. 78-2 al. 1 CPP	Raisons plausibles d'auteur/tentative
Interdiction de s'éloigner	Art. 61 CPP	4 heures max, personnes présentes sur les lieux
Garde à vue	Art. 63 CPP	Si raisons plausibles et objectifs 62-2
Fouilles de véhicules	Art. 78-2-2 et 78-2-3 CPP	Sur réquisition du PR ou de l'OPJ
Réquisitions urgentes	Art. 60, 60-1, 60-2 CPP	Sans autorisation préalable du PR

■ ATTENTION

Fragilité procédurale : l'inexistence d'un véritable état de flagrance rend l'ensemble de la procédure nulle (Cass. crim., nombreuse jurisprudence). La qualification de flagrance doit être soigneusement motivée au PV de constatation.

1.4 Les personnes protégées contre la flagrance

Certaines personnes, en raison de leurs fonctions ou statuts, bénéficient d'immunités contre les pouvoirs de la flagrance. Ces immunités sont totales ou limitées, et obéissent à des conditions strictes.

Qualité	Nature de l'immunité	Conditions
Président de la République	TOTALE (temporaire)	Pendant ses fonctions. Exceptions : génocide, crime contre l'humanité, manquement incompatible avec le mandat
Parlementaires	LIMITÉE	Autorisation du bureau de l'assemblée requise pour toute mesure coercitive, SAUF flagrance. En ce cas : indices graves et concordants requis ; rendre compte au PR qui informe le Garde des Sceaux
Agents diplomatiques	TOTALE	Étendue à la famille et au personnel de la mission (Convention de Vienne 1961)
Agents consulaires	LIMITÉE	Immunité fonctionnelle. Coercition possible en cas de crime flagrant grave (Convention de Vienne 1963)
Organismes internationaux	VARIABLE	Selon les traités applicables (ONU, OTAN, UE, etc.)
Magistrats du siège	Régime particulier	Procédure préalable : saisine du CSM avant mesure privative ou restrictive

■ CLÉ

L'immunité parlementaire ne supprime pas les poursuites : elle les soumet à autorisation. En cas de flagrance, la seule contrainte est l'information du PR qui transmet au Garde des Sceaux. Des indices graves ou concordants sont requis.

1.5 Sortie de la flagrance

À l'expiration des délais légaux (8 + 8 jours) ou lorsque les indices s'épuisent, l'enquête de flagrance prend fin. Trois voies de sortie sont possibles :

Voie de sortie	Description
Poursuite en préliminaire	Les investigations continuent sous le régime de droit commun. Les actes déjà accomplis en flagrance restent valides.
Saisine d'une instruction	Réquisitoire introductif du PR : l'affaire bascule sous contrôle d'un juge d'instruction (obligatoire en matière criminelle).
Classement	Si les éléments ne permettent pas d'identifier l'auteur ou si les charges sont insuffisantes. Classement sans suite par le PR.

CHAPITRE 2 — L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

■ *Articles 75 à 78 CPP — Régime procédural de droit commun*

2.1 Définition et caractéristiques

L'enquête préliminaire constitue le **cadre procédural de droit commun**. Elle est menée lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas (ou plus) réunies, ou lorsque les enquêteurs choisissent d'opérer dans ce cadre. Les pouvoirs y sont plus limités mais sa durée est bien plus longue.

2.2 Caractéristiques fondamentales

Paramètre	Règle	Précisions
Durée	2 ans à compter du 1er acte	Prolongation 1 an (+1) par PR motivée pour affaires complexes
Ouverture	D'initiative ou sur instructions PR	Information PR dès que possible
Régime coercitif	Restrictif	Perquisitions : assentiment écrit requis, sauf JLD si ≥ 3 ans
Champ	Tous crimes, délits, contraventions	Sauf flagrance : aucune restriction
Sortie	Classement / poursuites / instruction	Ou bascule flagrance si indices apparents
Transmission	Obligatoire au PR à la clôture	Avec l'ensemble des PV et pièces
Opposabilité	Valable devant toutes juridictions	Même si contestée, sauf nullité prononcée

■ CLÉ

En préliminaire, les perquisitions exigent l'**assentiment écrit préalable** de la personne (art. 76 CPP). À défaut, l'autorisation motivée du JLD est nécessaire lorsque l'infraction est punie d'au moins 3 ans d'emprisonnement. L'assentiment doit être sincère, éclairé, et documenté.

2.3 Comparatif FLAGRANCE vs PRÉLIMINAIRE

Critère	FLAGRANCE	PRÉLIMINAIRE
Base légale	Art. 53 à 74 CPP	Art. 75 à 78 CPP
Condition d'ouverture	L'un des 4 cas (art. 53) + emprisonnement	Aucune condition particulière
Durée	8 jours + 8 jours = 16 j max	2 ans + 1 an (prolongation)
Perquisition	Sans assentiment (art. 56) — présence obligatoire	Assentiment écrit (art. 76) OU autorisation JLD
Horaires perquisition	6 h – 21 h (ordinaire), nuit possible (59-1 JLD)	Identique
Contrôles d'identité	Élargis (art. 78-2 al. 1, 78-2-1, 78-2-2)	Plus restrictifs
Interpellation	Par OPJ et tout citoyen (art. 73)	Plus restreint — sauf poursuite flagrance
Interdiction s'éloigner	OUI (art. 61)	NON
Réquisitions	Possibles sans autorisation	Autorisation PR requise (art. 77-1)
GAV	Possible (art. 63)	Possible (art. 63)
Bascule	Vers préliminaire	Vers flagrance si indices apparents

■ ASTUCE JURY

Jury OPJ — savoir justifier son choix : en cas de doute, préférer le cadre préliminaire, plus solide juridiquement, quitte à basculer en flagrance si des indices apparents se révèlent. L'inverse — flagrance contestable suivie de bascule en préliminaire — expose à des nullités en chaîne.

CHAPITRE 3 — LES ACTEURS JUDICIAIRES

■ Articles 12 à 21-3 CPP — Organisation de la police judiciaire

3.1 Hiérarchie d'ensemble

ORGANIGRAMME DES ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE

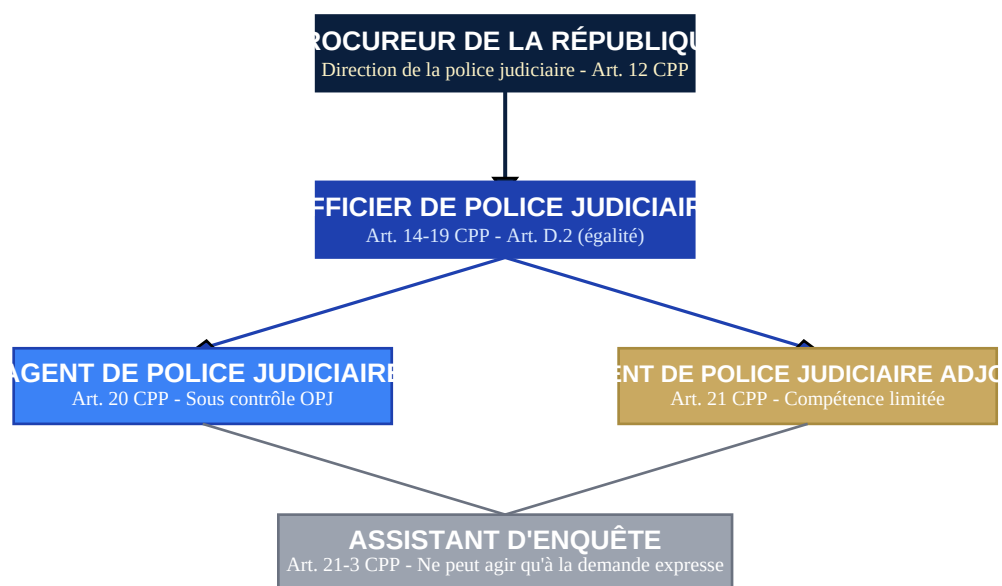


Schéma 3 — Organigramme des acteurs de la procédure pénale

3.2 Le Procureur de la République

■ DÉFINITION – PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Magistrat du parquet, représentant du ministère public près le tribunal judiciaire. Dirige la police judiciaire (art. 12 CPP), exerce l'action publique, apprécie l'opportunité des poursuites, et contrôle l'ensemble des enquêtes menées dans son ressort.

Rôle	Article	Précisions
Direction de la PJ	Art. 12, 41 CPP	Autorité sur OPJ et APJ
Action publique	Art. 1er, 39 CPP	Exerce et appuie les poursuites
Opportunité des poursuites	Art. 40 CPP	Apprécie — classement, alternatives, poursuites
Contrôle des GAV	Art. 62-3 CPP	Avis immédiat, prolongation (24h → 48h)
Autorisation des actes	Art. 76, 77-1 CPP	Perquisitions sans assentiment (≥3 ans via JLD), réquisitions
Dessaisissement OPJ	Art. 68 CPP	À son arrivée sur une scène de crime
Mandat de recherche	Art. 70 CPP	Peut en délivrer (autre le JI)

3.3 L'Officier de Police Judiciaire (OPJ)

■ *Art. 14 à 19 CPP — Missions fondamentales | Art. D.2 CPP — Égalité*

Qualité et habilitation

Ont la qualité d'OPJ (art. 16 CPP) : les maires et leurs adjoints ; les officiers et gradés de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes non gradés nominativement désignés ; les fonctionnaires des services actifs de la police nationale exerçant des fonctions d'officier ou de commissaire, les gradés et gardiens de la paix titulaires de l'examen d'OPJ. L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel.

Missions fondamentales (art. 14 CPP)

- Constater les infractions à la loi pénale (crimes, délits, contraventions)
- Rassembler les preuves
- Rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte
- Exécuter les délégations (commissions rogatoires) et réquisitions des juridictions d'instruction
- Recevoir les plaintes et dénonciations (art. 17 CPP)
- Mener enquêtes de flagrance ou préliminaires
- Réaliser les enquêtes patrimoniales (art. 17 CPP)
- Rendre compte sans délai au PR et transmettre les PV dès clôture

■ CLÉ

Tous les OPJ sont **égaux devant la loi en prérogatives et en responsabilité** (art. D.2 CPP). Cette égalité d'attributions n'altère pas l'autorité hiérarchique qu'un OPJ chef de service exerce sur les autres OPJ. Le PR peut requérir tout OPJ sur l'ensemble du territoire national (art. D.15-4 CPP).

Suspension des attributions

L'exercice des attributions d'OPJ est **momentanément suspendu** pendant le temps où l'OPJ participe, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Cette règle vise à éviter la confusion des missions

entre police administrative et judiciaire.

3.4 L'Agent de Police Judiciaire (APJ)

■ Art. 20, 20-1 CPP

Les APJ participent sous l'autorité de l'OPJ à l'exercice des fonctions de police judiciaire. Ils sont les collaborateurs naturels et constants des OPJ. Ils secondent sans exercer de pouvoirs propres dans les actes placés sous la direction et la responsabilité exclusive de l'OPJ.

Qui est APJ ? (art. 20 CPP)

- Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'OPJ
- Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'OPJ
- Certains réservistes ayant eu la qualité d'OPJ ou d'APJ en activité (art. 20-1 CPP)

Attributions spécifiques de l'APJ (art. D.13 CPP)

- Constater crimes et délits et procéder aux auditions
- Prendre part aux opérations menées par l'OPJ (transport, perquisition...)
- Procéder à des recherches et investigations dans le cadre de l'enquête de l'OPJ (recherches de témoins, vérifications fichiers, surveillances, filatures...)
- Assurer l'exécution des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des contraintes judiciaires
- Constater certaines infractions prévues par lois spéciales (circulation routière, débits de boissons...)

■ ATTENTION

Limitations strictes : les APJ ne peuvent pas décider d'une GAV — compétence exclusive de l'OPJ. Ils ne peuvent pas procéder seuls à une perquisition, à une saisie, ni à une arrestation à domicile. Ils ne communiquent pas directement avec le PR (leurs PV sont transmis par l'OPJ).

3.5 L'Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA)

■ Art. 21 CPP

Compétence limitée. Secondent l'OPJ et l'APJ. Ils constatent par rapport les infractions et peuvent appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante (art. 73 CPP). Lorsqu'ils ne sont pas habilités à constater par PV, ils établissent un **rapport d'intervention** qui constitue souvent pour l'OPJ la saisine justifiant l'ouverture d'une enquête.

3.6 Les Assistants d'Enquête (AE)

■ Art. 21-3 CPP — Créés par loi 2023-1059

Les assistants d'enquête (AE) sont un nouveau statut créé pour décharger les OPJ/APJ des tâches administratives et matérielles. Ils ne peuvent agir qu'à la **demande expresse et sous le contrôle** de l'OPJ ou de l'APJ compétent. Leur intervention est circonscrite à une liste limitative.

Domaine	Acte autorisé
Convocations	Convocation de toute personne à entendre par OPJ/APJ + interprète
Notification aux victimes	Droits en application de l'art. 10-2 CPP
Convocation en justice	COPJ sur instructions PR (art. 390-1)
Réquisitions techniques	Art. 60, 60-3 (flagrance) et 77-1 (préliminaire)

Domaine	Acte autorisé
Réquisitions vidéoprotection	Art. 60-1, 77-1-1 CPP
Avis GAV	Aux personnes mentionnées à l'art. 63-2 (tiers, employeur, consulat)
Diligences examen médical	Art. 63-3 CPP
Avis avocat	Nature, date et lieux présumés (art. 63-3-1)
Transcriptions d'enregistrements	Interceptions et TSE (art. 100-5, 706-95-18)

3.7 Tableau consolidé des compétences en flagrance

Acte	OPJ	APJ (ctrl OPJ)	APJA	AE
Plainte (10-2, 15-3)	OUI	OUI	NON	Notif. victime
Constatations (54, 67)	OUI	OUI	OUI (rapport)	NON
Avis/CR Parquet (19, 54)	OUI	NON	NON	NON
Préservation lieux	OUI	OUI	OUI	NON
Saisies-scellés (constat.)	OUI	OUI	NON	NON
Interdiction s'éloigner (61)	OUI	Sur instr.	NON	NON
Perquisition/fouille (56, 59)	OUI	Secondar	NON	NON
Saisies-scellés (56)	OUI	Secondar	NON	NON
Arrestation (73)	OUI	Lieu public	Lieu public	NON
Placement GAV (63)	EXCLUSIF	NON	NON	NON
Notification GAV/droits	OUI	OUI	NON	Avis proches/av.
Invest. corporelles	NON*	NON	NON	NON
Prélèvement signalétique (55-1)	OUI	OUI	NON	NON
Réquisitions (60, 60-1, 60-3)	OUI	OUI	NON	Oui encadré
Auditions (61, 62)	OUI	OUI	NON	Convocation

* Investigations corporelles internes uniquement par médecin, sur décision OPJ (art. 63-7 al. 2)

CHAPITRE 4 — LES COMPÉTENCES TERRITORIALES

■ **Articles 18, R. 15-18 à R. 15-31 CPP**

4.1 Principe de compétence ordinaire

Les OPJ sont compétents **dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles** (art. 18 al. 1 CPP). Le ressort varie selon le service d'affectation : national, zonal, départemental, ou spécifique (transports en commun).

Échelle	Services concernés	Précisions
NATIONALE (art. R. 15-18 CPP)	DNPJ, DNPAF, IGP, DGSI, SNPS	Détachés auprès de la DNRED (direction nationale des enquêtes douanières)
ZONALE (art. R. 15-19 CPP)	Directions zonales PN	Services zonaux PJ et PAF ; directions interdépartementales ; aéroports parisiens
DÉPARTEMENTALE	Services départementaux	DDSP, circonscriptions PN, STPJ, STSP des directions territoriales PN
TRANSPORTS (art. R. 15-30)	Réseaux transports collectifs	OPJ/APJ de certains services compétents sur réseaux, lignes, stations, gares, arrêts, couloirs
ZONE DE DÉFENSE IDF	Région parisienne	Étendue sur l'ensemble de la zone Île-de-France + lignes prolongeant les réseaux

4.2 Extensions de compétence (art. 18 al. 2 à 4 CPP)

Type d'extension	Article	Régime
Mise à disposition temporaire	Art. 18 al. 2	OPJ acquiert la compétence du service d'accueil — typiquement GIR
Réquisition du PR	Art. 18 al. 3 ; D. 15-4	Tout OPJ peut être requis sur l'ensemble du territoire national par le PR
Poursuite d'investigations	Art. 18 al. 2	Possible hors du ressort avec information du PR saisi. Ressort limitrophe : pas d'information préalable nécessaire
Territoire étranger	Art. 18 al. 4	Auditions possibles avec accord des autorités étrangères et prescription du PR/JI

■ CLÉ

Paris et les départements des **Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne** sont considérés comme un seul département pour l'application des règles de compétence territoriale. En cas de transport limitrophe, l'information préalable du magistrat n'est pas nécessaire.

4.3 Conséquences du défaut de compétence

■ ATTENTION

Le défaut de compétence territoriale d'un OPJ est une **nullité d'ordre public** qui peut être relevée à tout moment et d'office par les juridictions. Elle entraîne l'annulation de tous les actes accomplis en dehors du ressort légal, et de tous les actes subséquents.

■ JURISPRUDENCE

Cass. crim. 29/05/2013 — Une GAV ordonnée par un OPJ territorialement incompétent est annulée en raison de la violation d'une règle d'ordre public, même en l'absence de grief démontré.

PARTIE II

MESURES DE CONTRAINTE ET DE RECHERCHE

Cette partie couvre les **actes coercitifs** — garde à vue, perquisition, saisie, réquisition, contrôle d'identité — qui constituent le cœur de l'enquête. Leur régime strict, fondé sur le principe constitutionnel de protection des libertés individuelles, impose à l'OPJ une maîtrise absolue des conditions, délais et formalités. Les nullités en matière de contrainte sont fréquentes et lourdes de conséquences.

CHAPITRE 5 — LA GARDE À VUE

■ Art. 62-2 à 64-1 CPP (majeurs) — L. 413-1 et suiv. CJPM (mineurs)

5.1 Définition et nature juridique

■ DÉFINITION – GARDE À VUE

Mesure de contrainte par laquelle une personne soupçonnée est maintenue à la disposition des enquêteurs, dans les locaux de police ou de gendarmerie, pour les nécessités de l'enquête. Elle suppose des raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative d'une infraction punie d'emprisonnement.

La GAV est la mesure privative de liberté la plus courante. Elle obéit à un régime très encadré par la CEDH, le Conseil constitutionnel et le législateur depuis la loi du 14 avril 2011 qui a profondément réformé la matière. Le non-respect des conditions et des droits entraîne systématiquement des nullités lourdes.

5.2 Conditions cumulatives de placement (art. 62-2 CPP)

#	Condition	Caractérisation
1	Raisons plausibles	Une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement
2	Unique moyen	Seul moyen de parvenir à l'un au moins des 6 objectifs limitatifs listés à l'art. 62-2
3	Notification immédiate	Dès le début, notification des droits à la personne dans une langue comprise

Les 6 objectifs limitatifs (art. 62-2 CPP)

La GAV ne peut être ordonnée que si elle est l'unique moyen de parvenir à au moins l'un des objectifs suivants. Ces objectifs doivent être motivés concrètement au PV de placement — une motivation abstraite serait une nullité :

- 1. Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
- 2. Garantir la présentation de la personne devant le PR pour apprécier la suite à donner
- 3. Empêcher la modification ou la destruction des preuves ou indices matériels
- 4. Empêcher une pression sur les témoins, victimes ou leurs familles/proches
- 5. Empêcher une concertation avec auteurs, coauteurs ou complices éventuels
- 6. Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l'infraction

■ **ATTENTION**

Piège fréquent : indiquer au PV une motivation générique ou standardisée ('nécessités de l'enquête', 'éviter une concertation') expose à une nullité. Chaque objectif doit être rattaché aux faits concrets de l'espèce.

5.3 Durées de la garde à vue

CHRONOLOGIE DES DURÉES DE GARDE À VUE

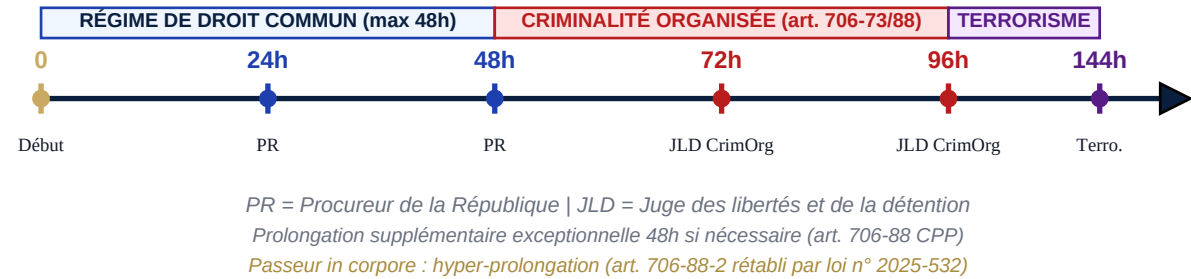


Schéma 4 — Timeline consolidée des durées de GAV et autorités compétentes

Régime	Durée	Conditions	Précisions
Durée initiale	24 heures	Toute infraction éligible	À compter de l'arrestation (ou présentation à l'OPJ si fait sans contrainte)
Prolongation PR	+ 24 h (48h total)	Peine ≥ 1 an empr.	Décision écrite et motivée du PR. Présentation si ce dernier l'estime nécessaire
GAV CO 48h	+ 2 × 24 h = 96h	Art. 706-73 CPP (crim. org.)	Sur requête du PR, autorisée par le JLD. Décision écrite et motivée
GAV CO variante	48h + 1 × 48h = 96h	Même cadre (706-88)	Une seule prolongation de 48h possible si les investigations restantes le justifient
GAV terro.	+ 2 × 24 h = 144h	Art. 706-88-1 CPP	Risque imminent d'action terroriste / coopération internationale. Décision JLD motivée
Passeur in corpore	Hyper-prolongation	Art. 706-88-2 rétabli (loi 2025-532)	Régime spécifique, examen médical d'office en vue de l'hyper-prolongation
GAV mineurs 13-16	24h maximum	Pas de prolongation possible	Assistance avocat obligatoire, présence représentant légal obligatoire
GAV mineurs 16-18	24h + prolong. possible	Sous conditions restrictives	Enregistrement audiovisuel obligatoire

■ **CLÉ**

Le **point de départ** de la GAV est l'interpellation effective, ou la présentation volontaire à l'OPJ si la personne s'est présentée d'elle-même. C'est ce moment qui déclenche le compteur des 24 heures. Le PR doit être avisé **immédiatement**.

5.4 Les droits du gardé à vue (art. 63-1 CPP)

La notification des droits est un **acte essentiel** dont le défaut entraîne la nullité pour atteinte aux droits de la défense. Elle doit être faite immédiatement, ou dès que possible si l'état de la personne (ivresse, malaise) ne le permet pas. Dans ce dernier cas, l'impossibilité doit être documentée au PV.

Droit	Article	Précisions
1. Information infraction	63-1 al. 2 CPP	Nature et qualification des faits, date et lieu présumés
2. Durée et prolongation	63-1 al. 2 CPP	Durée initiale et possibilité de prolongation
3. Avis à proche	63-2 CPP	Un membre de la famille vivant habituellement, ascendant, frère/sœur, ou autre. Délai 3h
4. Avis à employeur	63-2 CPP	En complément de l'avis au proche
5. Avis autorités consulaires	63-2 CPP	Si ressortissant étranger
6. Examen médical	63-3 CPP	À tout moment sur demande, ou d'office : prolongation, mineurs, passeur in corpore
7. Assistance avocat	63-3-1 CPP	Choix ou commis d'office. Entretien 30 min confidentiel. Présence aux auditions
8. Interprète	Art. prélim. CPP	Si la personne ne comprend pas le français — y compris pour entretien avocat
9. Droit au silence	63-1 5° CPP	Notifié avant tout recueil de déclarations. Ne pas s'auto-incriminer
10. Consultation pièces	63-4-1 CPP	PV notification GAV, certificat médical, PV auditions de la personne
11. Déclaration au PV	63-1 dernier al.	La personne peut faire une déclaration qui sera portée au PV
12. Présentation magistrat	63 CPP	À l'issue de la mesure, le cas échéant

■ ATTENTION

Art. préliminaire CPP : la personne doit être informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Le droit de se taire et celui d'être assistée par un avocat sont des droits fondamentaux, dont le défaut de notification est une cause de nullité. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur les seules déclarations faites sans que le droit au silence ait été notifié.

5.5 L'avocat en garde à vue

■ Art. 63-3-1 à 63-4-5 CPP

Aspect	Règle
Désignation	Choix ou commis d'office (via le bâtonnier)
Entretien initial	Confidentiel de 30 minutes
Présence aux auditions	Droit d'assister et de poser des questions à la fin
Consultation des pièces	PV de notification, certificat médical, PV d'audition de la personne
Rencontres ultérieures	30 min à chaque prolongation
Report d'intervention	Max 12h (+12h pour JLD) si crimes ou délits ≥ 5 ans — raisons impérieuses
Criminalité organisée	PR/JI d'office ou sur demande OPJ : report jusqu'à 24h
Terrorisme / trafic stup.	JLD peut reporter jusqu'à 48h (voire 72h)

■ CLÉ

L'avocat est informé sous **3 heures** : nature, date et lieux présumés de l'infraction (art. 63-3-1). Si l'avocat ne se présente pas dans les 2 heures suivant son information, l'audition peut débiter sans lui. Ce délai court à partir de l'appel.

5.6 Obligations procédurales de l'OPJ

Obligation	Règle	Précisions
Avis au PR	Immédiat dès le début (art. 63 al. 1)	Oral possible mais à confirmer par écrit (modèle standardisé)
Notification des droits	Dès le début, langue comprise (63-1)	PV signé par la personne. Formulaire remis
Registre GAV	Tenu à jour en permanence	Horaires repas, sommeil, interruptions, visites médicales
Enregistrement audiovisuel	Obligatoire pour CRIME (64-1)	Impossibilité technique : à mentionner au PV + avis PR/JI
Notification des prolongations	Motivée et signée par PR	Présentation si PR l'estime utile
Entretien avocat	Conditions matérielles de confidentialité	Registre d'entretien
Examen médical	Sur demande ou d'office	Médecin choisi par l'OPJ ou sur demande
Notification de fin de GAV	PV de déroulement et de fin	Décompte précis des durées
Transmission	PV au PR en fin d'enquête	Avec l'ensemble des pièces et scellés

■ JURISPRUDENCE

Cass. crim. 26/03/2008 — Le défaut d'enregistrement d'une audition de mineur placé en garde à vue, en l'absence d'impossibilité technique mentionnée au PV, est une cause de nullité (bascule dans l'ordre public).

CHAPITRE 6 — L'AUDITION LIBRE ET STATUTS

■ Art. 61-1 CPP

6.1 L'audition libre

■ DÉFINITION – AUDITION LIBRE

Mesure sans contrainte permettant d'entendre une personne qui est soupçonnée pour les besoins d'une enquête, lorsque le recours à la GAV n'est pas strictement nécessaire. La personne doit consentir à cette audition et peut la quitter à tout moment.

Droit	Précisions
Nature et qualification	Information sur l'infraction présumée, date et lieu
Droit de partir	Quitter les locaux à tout moment — droit à notifier explicitement
Droit à un avocat	Pour les délits punis d'emprisonnement uniquement
Droit au silence	Se taire sur les faits reprochés
Droit à interprète	Si la personne ne comprend pas le français

Droit	Précisions
Pièces essentielles	Consultation de certaines pièces (moins large que GAV)

■ CLÉ

Si, en cours d'audition libre, la personne signifie sa volonté de partir et que l'OPJ estime nécessaire de la retenir, il doit **immédiatement** la placer en garde à vue. Continuer l'audition serait une atteinte à la liberté constitutive d'une nullité.

6.2 Les différents statuts d'audition

Statut	Article	Régime
Victime / plaignant	10-2 CPP	Notification des droits : information, constitution partie civile, indemnisation, traduction, accompagnement
Témoin simple	62 CPP	Obligation de comparaître, déposer et prêter serment. Pas de droit au silence
Témoin assisté	113-1 à 113-8 CPP	Indices rendant vraisemblable une participation. Avocat obligatoire. Peut demander mise en examen ou non-lieu. Pas de contrôle judiciaire ni de DP possible
Suspect en audition libre	61-1 CPP	Raisons plausibles. Notification des 5 droits. Quitter à tout moment
Gardé à vue	63 et suiv. CPP	Contrainte + raisons plausibles + 62-2. Tous droits notifiés
Mis en examen	80-1 CPP	Devant JI. Indices graves OU concordants. Représentation obligatoire par avocat

6.3 La confrontation

Acte d'audition simultanée de plusieurs personnes entendues séparément, pour clarifier des déclarations contradictoires. La confrontation suit le régime de la personne la plus protégée (si un GAV est présent, ses droits s'appliquent : avocat, silence, enregistrement).

6.4 La parade d'identification (art. 61-3 CPP)

Technique d'identification visuelle par la victime ou un témoin parmi plusieurs personnes présentées. Conditions :

- Au moins 4 personnes présentant une similitude d'apparence générale
- Information préalable du suspect de son droit à un avocat
- Présence possible de l'avocat
- Procès-verbal détaillé : composition, déclarations du témoin/victime, résultats
- Interdiction de toute mise en scène manifestement discriminante

CHAPITRE 7 — PERQUISITIONS, SAISIES, SCELLÉS

7.1 Régime des perquisitions

■ Art. 56-59 CPP (flagrance) | Art. 76 CPP (préliminaire) | Art. 94-97 CPP (instruction)

■ DÉFINITION – PERQUISITION

Acte d'investigation par lequel les enquêteurs pénètrent dans un domicile, un local ou un véhicule pour rechercher des objets, documents ou données utiles à la manifestation de la vérité. La perquisition porte atteinte au droit fondamental à la vie privée, et son régime est strictement encadré.

Cadre / paramètre	FLAGRANCE (art. 56)	PRÉLIMINAIRE (art. 76)	INSTRUCTION (art. 94)
Horaires	6 h — 21 h	6 h — 21 h	6 h — 21 h
Base d'action	Pas d'assentiment	Assentiment écrit préalable	Ordonnance du JI
Présence personne	OBLIGATOIRE ou représentant choix OU 2 témoins (nullité)	En principe présente	Oui
Sans présence ni assentiment	JLD si hors horaires (59-1) en crime contre personnes hors CO	JLD si ≥ 3 ans — risques spéciaux (706-94)	Sur commission rogatoire
CO (art. 706-73)	JLD hors horaires (706-89, 706-90, 706-92)	Idem	Idem
Cabinet avocat	Magistrat + bâtonnier + ordonnance motivée JLD	Identique	Identique
Professions protégées	Médecin, notaire, huissier, presse : représentant ordre pro	Identique	Identique
Formalités peine nullité (59 CPP)	Oui — présence et respect secret	Oui	Oui

■ ATTENTION

Nullités textuelles des perquisitions (art. 59 CPP) : le défaut de présence de la personne ou de son représentant (ou à défaut de 2 témoins), le non-respect du secret professionnel et des droits de la défense, sont des causes de nullité. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité — pas besoin de démontrer un grief.

7.2 Les cas particuliers de perquisition

Cas spécifique	Article	Régime
Nuit (21h-6h)	Art. 59-1 CPP	Crime contre les personnes hors CO : autorisation JLD par ordonnance écrite et motivée
CO hors horaires	Art. 706-89 à 706-92	Requête PR, JLD, ordonnance motivée, contrôle renforcé
Perquisition sans présence/assentiment	Art. 706-94	Préliminaire + GAV : si risque grave de trouble ordre public, d'évasion, de disparition des preuves
Saisie de biens confisquables	Art. 131-21 CP + 706-148	JLD sur requête PR pour confiscation patrimoniale
Cabinet d'avocat / domicile	Art. 56-1 CPP	Magistrat + bâtonnier (ou délégué) + ordonnance motivée JLD précisant nature, raisons, objet, proportionnalité
Local de journaliste / organe de presse	Art. 56-2 CPP	Magistrat obligatoire + information représentant. Protection sources
Cabinet médical / office notarial	Art. 56-3 CPP	Représentant ordre professionnel
Secret du délibéré (magistrats)	Art. 56-5 CPP	JLD statue en cas d'opposition

7.3 Les saisies et scellés

Toute saisie doit être contemporaine de la constatation et consignée au procès-verbal. L'objet saisi est immédiatement placé sous scellé. On distingue trois catégories :

Type	Description
Scellé fermé	Objet placé sous enveloppe, cachet, étiquette avec N° d'ordre. Ouverture ultérieure en présence de la personne ou avocat
Scellé ouvert	Objet volumineux, inventorié sur place, étiqueté. Accessible par les parties à la procédure
Scellé provisoire	Pour exploitation immédiate (téléphone pour extraction). Requalification en scellé fermé après exploitation

Mentions obligatoires du PV de saisie

Le PV de saisie doit comporter : date, heure, lieu, identités et qualités des enquêteurs et personnes présentes, description précise de l'objet, n° de scellé, conditions matérielles, signatures.

CHAPITRE 8 — LES RÉQUISITIONS JUDICIAIRES

■ *Art. 60, 60-1, 60-2, 60-3 CPP (flagrance) | 77-1 et suiv. (préliminaire)*

8.1 Principe et typologie

■ DÉFINITION – RÉQUISITION

Acte par lequel les enquêteurs sollicitent d'un organisme ou d'une personne (expert, opérateur télécom, administration, laboratoire...) l'accomplissement d'un acte technique ou la remise d'informations. La réquisition est adressée à la personne compétente et doit être précise quant à son objet et à sa base légale.

Article	Objet	Conditions
Art. 60	Examens techniques / constatations	Expert ou laboratoire. Recherche d'indices matériels ou biologiques
Art. 60-1	Remise de documents	Opérateurs privés ou publics. Documents nécessaires à la manifestation de la vérité
Art. 60-2	Interception télécoms	Contenu / traçage. Ordonnance JLD obligatoire
Art. 60-3	Ouverture scellés informatiques	Pour copie ou exploitation. Sans altération
Art. 77-1	Équivalent préliminaire	Autorisation PR préalable requise
Art. 77-1-1	Remise documents en préliminaire	Autorisation PR. Vidéoprotection comprise
Art. 77-1-2	Télécoms en préliminaire	Sur ordonnance JLD
Art. 99-5	Scellés informatiques / CR	Commission rogatoire du JI, même cadre que 60-3

■ ATTENTION

Nullités textuelles : les articles 60-1 et 77-1-1 (remise de documents) prévoient la nullité à peine de non-respect de certaines formalités. En particulier, le dépassement du périmètre autorisé (ex : réquisition de vidéoprotection dépassant la seule remise d'enregistrements) est une nullité textuelle.

8.2 Formalisme de la réquisition

Chaque réquisition doit comporter : (1) l'identification du requérant (OPJ ou, sur autorisation, APJ/AE) ; (2) la base légale précise ; (3) l'objet précis et délimité ; (4) le cadre d'enquête (flagrance, préliminaire, CR) ; (5) la mention de l'autorisation préalable du PR ou JLD lorsque requise ; (6) le délai de réponse le cas échéant.

CHAPITRE 9 — CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS D'IDENTITÉ

■ **Art. 78-1 à 78-6 CPP**

9.1 Les contrôles d'identité

Type de contrôle	Base	Précisions
Contrôle judiciaire (78-2 al. 1)	Raisons plausibles de soupçonner une infraction / tentative	Par OPJ ou APJ sur instructions OPJ. Pour crimes et délits
Contrôle réquisitionné (78-2 al. 2)	Réquisition écrite du PR	Durée limitée, lieu et infractions spécifiés
Contrôle préventif (78-2 al. 3)	Pour prévenir atteinte à l'ordre public	Menace imminente — tempéré par la jurisprudence
Contrôle administratif	Vérification régularité séjour	Art. L. 611-1 CESEDA — CSI
Contrôle frontalier (78-2 al. 4)	Zone limitée (20 km frontière)	Ou gares, aéroports internationaux
Contrôle Schengen (78-2 al. 5)	Gares, zones frontalières	Sans motif particulier, dans le temps strict

9.2 La vérification d'identité (art. 78-3 CPP)

Lorsque la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, elle peut être retenue pour vérification sur place ou conduite dans un local de police. Durée max : **4 heures** à compter de l'interpellation (8 heures pour les ressortissants de certains États en matière de séjour).

Aspect	Règle
Durée maximale	4 heures (8h matière séjour)
Autorité	OPJ ou sur instructions OPJ
Information PR	Dès que possible pendant la vérification
Droit au silence	Notifié
Avis à proche	Possible
Fouille à corps	NON (sans raison plausible d'infraction)
Relevé signalétique	Possible (art. 55-1 CPP)
Passage automatique en GAV	Si raisons plausibles d'infraction apparaissent

■ ATTENTION

Nullité textuelle : le dépassement du délai de 4 heures sans décision de placement en GAV ni de libération est une nullité textuelle prévue par l'art. 78-3 CPP — à peine de non-respect.

PARTIE III

LA PHASE JURIDICTIONNELLE

Cette partie couvre l'**interface entre l'enquête et le jugement**. Elle traite de l'action publique et civile, de l'instruction, du JLD, du contrôle judiciaire, de la détention provisoire, des modes de saisine des juridictions, et du contrôle de légalité via les nullités. C'est le passage du terrain vers la salle d'audience — phase décisive où la rigueur procédurale est sanctionnée.

CHAPITRE 10 — ACTION PUBLIQUE ET ACTION CIVILE

■ *Art. 1 à 10 CPP*

10.1 Distinction fondamentale

■ DÉFINITION – ACTION PUBLIQUE

Action exercée par les magistrats du ministère public au nom de la société, visant à faire prononcer une peine contre l'auteur d'une infraction.

■ DÉFINITION – ACTION CIVILE

Action exercée par la victime ou ses ayants droit pour obtenir la réparation du préjudice causé par l'infraction. Peut être portée devant la juridiction répressive ou civile.

Critère	ACTION PUBLIQUE	ACTION CIVILE
Origine	Infraction (préjudice non requis)	Infraction avec préjudice
Objet	Faire appliquer une peine	Obtenir réparation du préjudice
Sujet actif	Ministère public (parfois adm.)	Personne lésée, héritiers
Sujet passif	Auteur de l'infraction	Auteur, héritiers, PM pour son préposé, civilement responsables
Juridictions	Répressives uniquement	Répressives ET civiles
Clôture	Condamnation à une peine	Condamnation à réparation
Extinction	Décès, abrogation loi, amnistie, composition pénale, chose jugée, prescription	Désistement, transaction, acquiescement, chose jugée, prescription

■ CLÉ

La victime qui porte son action civile devant le juge pénal (CPC) déclenche l'action publique lorsque celle-ci n'a pas été mise en œuvre. Le criminel tient le civil en état : le juge civil saisi d'une action civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé.

CHAPITRE 11 — L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE

■ *Art. 79 à 190 CPP*

11.1 Caractère et ouverture

L'instruction est la phase d'information judiciaire menée par un **juge indépendant**, le juge d'instruction. Elle vise à établir si les charges sont suffisantes pour renvoyer la personne devant une juridiction de jugement.

Aspect	Règle
Caractère	OBLIGATOIRE en matière criminelle (art. 79 CPP)
Facultative	En matière délictuelle (opportunité du PR)
Exceptionnelle	En matière contraventionnelle (sur requête PR)
Saisine	Réquisitoire introductif du PR (art. 80) OU plainte avec CPC (art. 85)
Secret	L'instruction est secrète — violation punie art. 434-7-2 CP
Contradictoire	Les parties ont accès au dossier via leur avocat
Impartialité	Le JI agit à charge et à décharge (art. 81)

11.2 Pouvoirs du juge d'instruction

- Interrogatoire, première comparution, confrontation
- Perquisitions et saisies (art. 94-97)
- Commission rogatoire à OPJ (art. 151-152)
- Expertises (art. 156-169)
- Interceptions téléphoniques (art. 100 et suiv.)
- Géolocalisation, sonorisation, captation (TSE)
- Mandat d'amener, d'arrêt, de recherche
- Saisine du JLD pour détention provisoire, CJ, ARSE
- Clôture de l'instruction par ordonnance de règlement

11.3 Les statuts sous instruction

Statut	Article	Conditions	Régime
Témoïn	Art. 101 CPP	Obligation de comparaître, déposer, prêter serment. Pas de droit au silence	Simple témoin. Aucune indication de participation
Témoïn assisté	Art. 113-1 à 113-8 CPP	Indices rendant vraisemblable une participation. Avocat obligatoire	Protection : pas de DP, pas de CJ, pas de renvoi direct
Mis en examen	Art. 80-1 CPP	Indices graves OU concordants. Avocat obligatoire. Mise en examen motivée	Statut le plus contraignant — DP, CJ, ARSE possibles
Partie civile	Art. 85 CPP	Victime ou représentant. Accès au dossier via avocat	Peut déclencher l'action publique

■ CLÉ

Le **témoïn assisté** est un statut protecteur de l'intérêt de la personne : elle bénéficie d'un avocat sans être mise en examen. Elle peut demander sa mise en examen à tout moment (art. 113-6 CPP). À l'inverse, si le JI détecte des indices graves OU concordants, il doit procéder à la mise en examen (art. 80-1).

■ JURISPRUDENCE

Art. 105 CPP — Règle cardinale : dès qu'apparaissent, à l'encontre d'une personne entendue comme témoin, des indices graves et concordants d'avoir participé à l'infraction, elle ne peut plus être entendue comme témoin. Violation = nullité d'ordre public (la protection du statut le plus élevé prime).

11.4 La commission rogatoire (CR)

■ Art. 151 à 155 CPP

Acte par lequel le JI délègue à un OPJ l'exécution d'un ou plusieurs actes d'instruction. Elle confère à l'OPJ les pouvoirs du juge dans la limite stricte de la mission.

Aspect	Règle
Forme	Écrite, signée, motivée
Contenu	Identité délégataire, actes à accomplir, délais
Délégataire	OPJ (jamais APJ seul)
Pouvoirs	Limitation à la mission - pas d'actes hors délégation
Nullité	Délégation d'expertise à un OPJ = nullité d'ordre public
Art. 105 CPP	Indices graves/concordants : stop à l'audition comme témoin
Rapport	L'OPJ transmet les PV au JI à l'issue

11.5 Clôture de l'instruction (art. 175 et suiv.)

Décision	Effet
Ordonnance de renvoi	Si charges suffisantes en matière délictuelle. Saisit le tribunal correctionnel
Ordonnance de mise en accusation	Art. 181 CPP — Matière criminelle. Saisit la cour d'assises ou la CCD. Couvre les vices de procédure (sauf cas limités)
Ordonnance de non-lieu	Art. 177 CPP — Absence de charges suffisantes ou causes d'irresponsabilité pénale
Délais	1 mois si MCI détenu, 3 mois sinon pour soulever nullités post-175 CPP

CHAPITRE 12 — LE JLD ET LES MANDATS DE JUSTICE

■ *Art. 137-1 CPP et suiv.*

12.1 Le Juge des Libertés et de la Détention

■ DÉFINITION – JLD

Magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur les mesures privatives ou restrictives de liberté. Il est saisi par le JI ou le PR. Son rôle est central dans la protection des libertés individuelles.

Compétence	Article	Précisions
Détention provisoire	143-1 à 148 CPP	Placement, prolongation, mise en liberté
Contrôle judiciaire	138, 145 CPP	Peut refuser la DP et imposer un CJ
ARSE	142-5 à 142-13 CPP	Assignation à résidence surveillance électronique
Prolongation exceptionnelle GAV	706-88 CPP	Criminalité organisée : 48h ou 2×24h
GAV terrorisme	706-88-1 CPP	Prolongations 24h × 2 = 144h
Autorisations perquisition	59-1 / 706-89 / 706-94	Hors horaires, sans assentiment, CO
Saisies patrimoniales	706-148 CPP	Patrimoine si ≥ 5 ans ou confiscation prévue
TSE	706-95-12 et suiv.	Interceptions, sonorisations, captation
Report avocat	63-4-2 CPP	Au-delà de 12h jusqu'à 24h (puis 48h) si raisons impérieuses
Protection témoins	706-58 CPP	Anonymat sur décision motivée

12.2 Les mandats de justice

■ *Art. 122 à 135-2 CPP*

Mandat	Article	Autorité	Effet
Mandat de recherche	70 CPP	PR ou JI	Faire rechercher une personne, en cas d'indices graves ou concordants
Mandat de comparution	122 CPP	JI	Mise en demeure de se présenter devant le JI à la date fixée
Mandat d'amener	122-1 CPP	JI	Conduite immédiate devant le JI par OPJ ou APJ
Mandat d'arrêt	131 CPP	JI	Personne en fuite ou à l'étranger. Conduite en maison d'arrêt + écrou
Mandat de dépôt	137 CPP	JLD	Placement en détention provisoire
Mandat d'arrêt européen (MAE)	695-23 CPP	Autorité judiciaire	Espace UE — pour exécuter une peine ou poursuivre

■ ATTENTION

Appréhension d'une personne sous mandat : les formalités diffèrent. Mandat d'amener : notification + conduite selon le lieu. Mandat d'arrêt : conduite immédiate en maison d'arrêt, avec PV de recherches infructueuses en cas de fuite non appréhendée. Si mandat d'amener et personne en fuite, il devient caduc à la fin de l'information.

CHAPITRE 13 — CJ, ARSE, DÉTENTION PROVISOIRE

13.1 Le contrôle judiciaire (CJ)

■ *Art. 138 et suiv. CPP*

Mesure alternative à la détention provisoire. Le JI ou le JLD impose une ou plusieurs obligations parmi celles listées à l'art. 138 CPP. Les personnes morales peuvent également être placées sous CJ (art. 706-45 CPP).

Catégorie	Obligations types
Surveillance	Se présenter périodiquement / Fournir cautionnement / Remettre passeport / Ne pas quitter circonscription
Assistance	Pointage commissariat / Accompagnement professionnel / Traitement médical ou sevrage
Protection de la victime	Ne pas paraître dans certains lieux / Ne pas rencontrer victime / Ne pas entrer en relation avec coauteurs ou complices / Éviction domicile conjugal
Activité	Exercer une activité professionnelle / Interdiction certaines activités / Interdiction conduire
Armes	Interdiction de détenir ou porter une arme

Placement, modification, mainlevée (tableau récapitulatif)

Autorité	Placement	Modification
Par le JI	À tout moment de l'instruction	À tout moment de l'instruction
Par le JLD	Lorsqu'il est saisi par le JI aux fins de DP	Sur réquisitions MP ou demande prévenu (30/09/24)
Par la chambre instruction	Appel, mise en liberté, appel ordonnance placement ou refus, évocation	Appel ordonnance placement/refus mainlevée, règlement, évocation

Autorité	Placement	Modification
Par les juridictions de jugement	De l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement	À l'audience sur réquisitions MP ou demande prévenu

13.2 L'Assignation à Résidence sous Surveillance Électronique (ARSE)

■ Art. 142-5 à 142-13 CPP

Alternative à la détention provisoire. La personne est assignée à un lieu de résidence avec port d'un bracelet électronique (fixe ou mobile). L'ARSE mobile (GPS) est réservée aux infractions punies d'au moins 7 ans d'emprisonnement avec risque de récidive ou de représailles sur la victime.

13.3 La détention provisoire (DP)

■ Art. 143-1 à 148 CPP

Mesure d'exception, prononcée par le **JLD** à titre exceptionnel. Elle n'est possible que si l'infraction est punie d'au moins **3 ans d'emprisonnement**, et si les obligations du CJ/ARSE sont insuffisantes pour atteindre les objectifs visés (art. 144 CPP) :

- Conserver les preuves ou indices matériels
- Empêcher pressions sur témoins/victimes
- Empêcher concertation avec coauteurs/complices
- Protéger la personne mise en examen
- Garantir sa présence à la justice
- Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement
- Mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public

13.4 Durées de la DP — MATIÈRE CRIMINELLE (majeurs)

Peine encourue	Durée initiale	Prolongations	Maximum
< 20 ans de rec./dét.	1 an	2 × 6 mois	2 ans
< 20 ans, fait hors France	1 an	4 × 6 mois	3 ans
≥ 20 ans de rec./dét.	1 an	4 × 6 mois	3 ans
≥ 20 ans, fait hors France	1 an	6 × 6 mois	4 ans
Plusieurs crimes L. II/IV CP	1 an	6 × 6 mois	4 ans
Trafic stup., terro., proxénétisme, extorsion, crime BO	1 an + 4 mois × 2	Particulière gravité	4 ans 8 mois

13.5 Durées DP — MATIÈRE CORRECTIONNELLE (majeurs)

Peine encourue	Durée initiale	Prolongations	Maximum
< 5 ans, sans antécédent	4 mois	Non renouvelable	4 mois
≥ 5 ans	4 mois	2 × 4 mois (certaines inf.)	1 an
Trafic stup., terro., proxénétisme, aide étrangers	4 mois	2 × 4 mois + exceptionnelle	2 ans 4 mois

■ CLÉ

Toute décision de placement ou de prolongation en DP suppose un **débat contradictoire**. La révocation du CJ qui suit une mesure initiale de DP permet le placement en détention pour une durée supplémentaire de 4 mois au-delà des durées maximales.

CHAPITRE 14 — POURSUITES ET MODES DE SAISINE

14.1 Les alternatives aux poursuites (art. 41-1 CPP)

Le PR dispose d'un **pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites** (art. 40 CPP). Il peut, avant toute décision sur l'action publique, recourir à des mesures alternatives lorsque ces mesures sont de nature à assurer la réparation du dommage, mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou contribuer au reclassement.

Mesure	Précisions
Rappel à la loi	Art. 41-1 1° CPP (supprimé en 2022, remplacé par avertissement pénal probatoire)
Avertissement pénal probatoire	Nouveauté qui remplace le rappel à la loi
Orientation vers structure	Sanitaire, sociale, professionnelle (stages citoyenneté, responsabilité parentale, lutte contre achat d'actes sexuels, violences couple, sécurité routière, stupéfiants, sexisme)
Régularisation situation	Au regard de la loi ou des règlements (ex. permis de construire)
Réparation dommage	À la victime
Médiation pénale	Avec accord de la victime. Exclue en violences au sein du couple (132-80 CP)
Éviction domicile conjugal	En cas de violences intrafamiliales
Interdiction de paraître	Durée ≤ 6 mois dans lieux de l'infraction ou résidence victime

Mesure	Précisions
Interdiction de rencontrer	≤ 6 mois, la victime ou coauteurs/complices
Contribution citoyenne	À association d'aide aux victimes — plafond 131-13 CP
Convocation chez le maire	Art. 44-1 CPP — en vue de transaction

14.2 La composition pénale (art. 41-2 CPP)

Procédure alternative aux poursuites pour certains délits et contraventions de 5e classe. Le PR propose des mesures (amende, TIG, stage, remise du permis...). Sa validation par le président du tribunal éteint l'action publique.

14.3 Les modes de saisine du tribunal

Mode	Article	Usage / Condition
Citation directe	389 CPP	Par le PR ou la victime — plainte avec citation
Convocation en justice (COPJ)	390-1 CPP	Notifiée par OPJ/APJ/AE. Voie très courante en TTR
Convocation par PV	394 CPP	Après défèrement. Délai 10 jours à 6 mois
Comparution immédiate	395 CPP	Délit flagrant ≥ 6 mois OU charges suffisantes ≥ 2 ans. Jugement le jour même ou 3e jour
Comparution à délai différé	397-1-1 CPP	Délai max 2 mois, si pas en état d'être jugé
CRPC (plaider-coupable)	495-7 CPP	Reconnaissance préalable de culpabilité. Homologation par président
Ordonnance pénale	495 CPP	Délits simples punis d'amende uniquement + peines mineures
Réquisitoire introductif	80 CPP	Saisine du JI pour instruction (obligatoire en matière criminelle)

■ ASTUCE JURY

Pour l'oral, sache articuler les modes de saisine : une affaire en flagrance avec charges suffisantes et délit ≥ 6 mois → comparution immédiate si affaire en état. Sinon COPJ ou convocation par PV. Crime → réquisitoire introductif au JI (instruction obligatoire).

CHAPITRE 15 — LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES

ORGANISATION DES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES

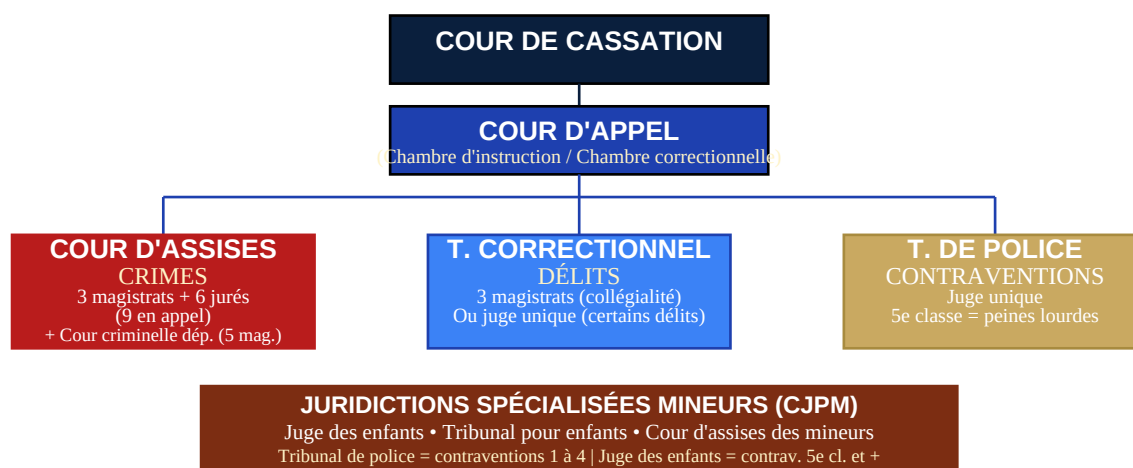


Schéma 5 — L'organisation des juridictions pénales

15.1 Les juridictions du 1er degré

Juridiction	Composition	Compétence	Peines
Tribunal de police	Juge unique	CONTRAVENTIONS	Amendes ≤ 3000 € + peines restrictives (5e cl.)
Tribunal correctionnel	3 magistrats (ou juge unique pour certains délits)	DÉLITS	Empr. ≤ 10 ans, amendes, TIG, peines compl.
Cour d'assises	3 magistrats + 6 jurés (9 en appel)	CRIMES	Réclusion/détention criminelle à perpétuité, 30, 20, 15, 10 ans +
Cour criminelle départementale (CCD)	5 magistrats professionnels	CRIMES punis ≤ 20 ans (non-récidivistes)	Introduite par loi 2021-1729. Plus rapide, sans jurés

15.2 Les juridictions de recours

Juridiction	Composition	Compétence
Cour d'appel (chambre correctionnelle)	3 magistrats	Appels des jugements du TP et TC
Cour d'appel (chambre de l'instruction)	3 magistrats	Appels des ordonnances du JI, contrôle des nullités, purge
Cour d'assises d'appel	3 mag. + 9 jurés	Appel des verdicts de cour d'assises 1er degré
Cour de cassation	Chambre criminelle	Pourvoi en cassation — contrôle de légalité

15.3 Juridictions spécialisées mineurs (CJPM)

■ Code de la justice pénale des mineurs - L. 11-1 et suiv.

Juridiction	Composition	Compétence
Juge des enfants	Juge unique	Mesures éducatives, contraventions 5e classe et délits simples

Juridiction	Composition	Compétence
Tribunal pour enfants	Juge des enfants + 2 assesseurs	Délits plus graves, contraventions 5e classe
Cour d'assises des mineurs	3 magistrats + 6 jurés	Crimes commis par mineurs de 16 à 18 ans
Tribunal correctionnel mineurs	Juge + 2 assesseurs	Délits par récidivistes 16-18 ans

CHAPITRE 16 — LA NULLITÉ DES ACTES DE PROCÉDURE

■ Art. 170 à 174, 802 CPP

16.1 Finalité et distinction

Le régime des nullités a pour objet d'**assurer le respect des règles procédurales**. Il s'agit d'annuler l'acte procédural vicié (et éventuellement les actes qui en découlent), afin d'en détruire les effets juridiques et les preuves engendrées.

ARBRE DE DÉCISION - LES NULLITÉS DES ACTES DE PROCÉDURE

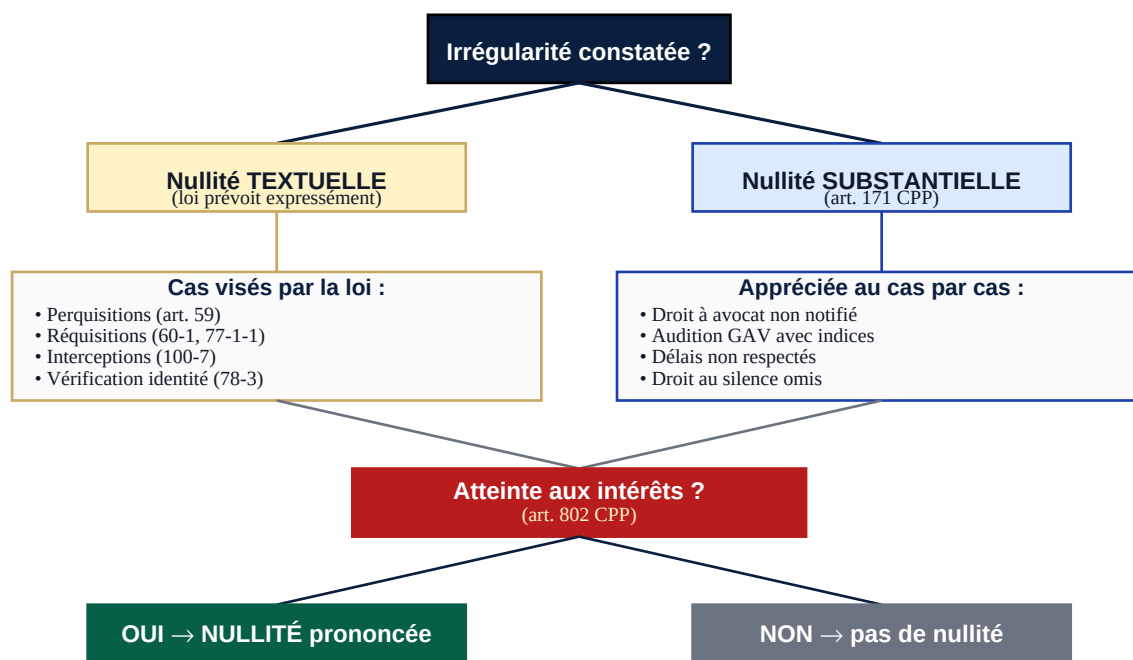


Schéma 6 — Arbre de décision pour le traitement des nullités

Type	Définition	Exemples	Régime
NULLITÉS TEXTUELLES	La loi prévoit EXPRESSÉMENT la nullité à peine de non-respect	Ex. : art. 59 CPP (perquisitions), 60-1, 77-1-1 (remise docs), 100-7 (interceptions), 78-3 (verif. id.)	Exclut toute appréciation du juge
NULLITÉS SUBSTANTIELLES	Formalité substantielle dont le non-respect porte atteinte aux intérêts (art. 171)	Ex. : défaut notification droit à avocat, audition GAV avec indices graves, délais non respectés	Appréciation du juge — démonstration du grief

16.2 Nullités d'ordre privé vs d'ordre public

Ordre	Règle	Effets
ORDRE PRIVÉ	Prononcées si l'irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée (art. 802)	Principe du 'pas de nullité sans grief'. Doit être soulevée par la partie concernée
ORDRE PUBLIC	Protègent les règles fondamentales du bon fonctionnement du système répressif	Peuvent être relevées d'office, sans grief démontré. Pas de purge. Exemples : incompétence territoriale, délégation d'expertise à OPJ par CR

16.3 Les principales causes de nullité

Nullités textuelles (liste non exhaustive) :

- Perquisitions — art. 56, 56-1, 57, 59 CPP : défaut présence obligatoire, non-respect secret professionnel, droits de la défense
- Réquisitions informatiques — art. 60-1 et 77-1-1 CPP : dépassement périmètre d'autorisation
- Interceptions de correspondances — art. 100-7 CPP : infractions non visées par 100 CPP
- Infiltration — art. 706-81 CPP : non-respect du cadre réglementaire
- Vérification d'identité — art. 78-3 CPP : durée max 4 heures dépassée
- Moyens d'investigation exorbitants — art. 706-95-14 CPP : détournement d'objet (écoutes, sonorisations, captations)

Nullités substantielles (exemples) :

- Non-notification des droits en GAV (avocat, silence, interprète)
- Audition d'une personne en qualité de témoin alors que des indices graves et concordants pèsent sur elle (art. 105)
- Délai de 3h pour avis à avocat non respecté
- Manque de motivation du placement en GAV (objectifs 62-2)
- Défaut d'enregistrement audiovisuel d'audition de mineur en GAV

16.4 Effets de la nullité (art. 174 CPP)

Effet	Conséquence
Sur la procédure	Retrait du dossier et classement au greffe de la CA. Interdiction d'y puiser renseignements
Sur les parties	Impossibilité pour avocats et magistrats d'utiliser les actes annulés. Poursuites disciplinaires si violation
Sur les actes subséquents	La chambre de l'instruction décide si l'annulation s'étend à tout ou partie de la procédure ultérieure
Purge	La chambre de l'instruction purge les nullités. Pas d'appel possible par les parties pour celles qu'elle n'a pas retenues
Délais	Délictuel : 1 mois si MCI détenu, 3 mois sinon post-175. Forclusion si dépassé
Cancellation	Actes partiellement annulés : rayés/bâtonnés pour être rendus illisibles. Copie certifiée conforme classée au greffe CA

■ CLÉ

Règle applicable depuis le 30/09/2025 : le dernier mémoire déposé par une partie devant la chambre de l'instruction doit **récapituler l'ensemble des moyens de nullité**. À défaut, ils sont réputés abandonnés. (Art. 198 CPP modifié.)

PARTIE IV

DROIT PÉNAL GÉNÉRAL

Le droit pénal général pose les **principes fondamentaux** qui gouvernent toute infraction : classification des infractions, application de la loi dans le temps et l'espace, responsabilité pénale, causes d'irresponsabilité, tentative, complicité, coaction, sanctions, récidive, concours. Sans maîtrise de ces principes, aucune qualification pénale rigoureuse n'est possible.

CHAPITRE 17 — CLASSIFICATION ET APPLICATION DE LA LOI

■ *Art. 111-1 à 113-12 CP*

17.1 La classification tripartite des infractions

L'article 111-1 CP classe les infractions en trois catégories selon leur gravité : crimes, délits, contraventions. Cette classification produit des effets sur la compétence juridictionnelle, les règles procédurales, la prescription, la tentative et la complicité.

Critère	CRIMES	DÉLITS	CONTRAVENTIONS
Juridiction	Cour d'assises / CCD	Tribunal correctionnel	Tribunal de police
Flagrance	Possible si flagrance	Possible si empr. encourue	NON applicable
Instruction	OBLIGATOIRE	Facultative	Exceptionnelle (requête PR)
Prescription action publique	20 ans	6 ans	1 an
Prescription peine	20 ans	6 ans	3 ans
Tentative	TOUJOURS punissable	Si texte le prévoit	JAMAIS punissable
Complicité	Punissable	Punissable	Si texte prévoit expressément
Extradition	Possible	Possible	Non applicable
Peine principale	Réclusion/détention perpét. ou 30, 20, 15, 10 ans + amende	Empr. ≤ 10 ans + amende ≥ 3750 €	Amende ≤ 3000 €

■ JURISPRUDENCE

Imprescriptibilité absolue — Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles (art. 133-2 CP). Les crimes de guerre : action publique imprescriptible depuis la loi du 26 juillet 2019 pour les crimes commis après 2008.

17.2 Prescriptions dérogatoires

Durée	Infractions concernées
30 ans	Trafic stupéfiants (706-26), association de malfaiteurs visant crimes stup., prolifération armes destruction massive, eugénisme/clonage, disparition forcée, crimes sur mineurs (706-47 CPP)
30 ans	Crimes de guerre (art. 462-10 CP)
20 ans	Délits trafic stup., prolifération, crimes de guerre (délits), agressions sexuelles/atteintes sexuelles aggravées sur mineur -15 ans

Durée	Infractions concernées
20 ans	Délits de guerre. Délits terrorisme
10 ans	Délits 223-15-2/3 CP (abus faiblesse), certains délits 706-47 CPP sur mineurs
3 mois	Diffamation (art. 65 loi 29/07/1881)
1 an	Délits de presse discriminatoires (art. 65-3 loi 1881)

■ CLÉ

Point de départ de la prescription : jour de commission pour infraction instantanée (ex. vol). Pour infraction **continue** : au moment où l'état délictueux a cessé (ex. recel). Pour **abus de confiance** : au moment où la victime s'est aperçue du détournement. Pour infractions sur mineurs : à la majorité.

17.3 Application de la loi dans le temps

Principe	Article	Règle
Non-rétroactivité	Art. 112-1 CP	La loi nouvelle ne s'applique pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur
Rétroactivité in mitius	Art. 112-1 al. 3	Application de la loi nouvelle plus douce aux faits antérieurs non définitivement jugés
Lois de procédure	Art. 112-2 CP	Application immédiate aux procédures en cours — sauf sanctions plus sévères
Lois de compétence/or ganisation	Art. 112-2 CP	Application immédiate — pas de rétroactivité à proprement parler
Prescription	Art. 112-2 CP	Application immédiate sauf allongement après prescription déjà acquise
Loi d'amnistie	Art. 133-9 CP	Efface la condamnation. S'applique immédiatement

17.4 Application de la loi dans l'espace

■ Art. 113-2 à 113-12 CP

Critère	Principe	Précisions
Territoire	Loi française applicable	Exceptions : immunités
FRANCE (territoire)	Métropole, DOM, COM, espace aérien, mer territoriale (12 milles)	Navires/aéronefs français = territoire français. Loi applicable à bord
Fait constitutif en France	Suffit à déclencher la loi française	Ex. abus de confiance : remise en France, détournement étranger
Immunité	Chef d'État étranger, agents diplomatiques + famille	Immunité totale temporaire / totale
ÉTRANGER - Français auteur	Crime : oui. Délit : si incriminé dans pays du fait	Double incrimination en matière délictuelle (art. 113-6)
ÉTRANGER - Français victime	Crime : oui. Délit puni empr. : oui	Art. 113-7 CP
ÉTRANGER - Auteur étranger	Crime/délit ≥ 5 ans + non-extradable par la France	Art. 113-8-2 CP
Intérêts fondamentaux	Loi française applicable indépendamment du lieu	Terrorisme, contrefaçon sceau, atteintes aux intérêts fondamentaux
Infractions sexuelles/mineurs	Déroptions extensives	Agressions sexuelles, proxénétisme, traite, atteintes sexuelles

Critère	Principe	Précisions
Violences contre personne française	Si avec mort, mutilation, infirmité, ITT > 8 j	Également en raison refus de mariage forcé

CHAPITRE 18 — LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

■ *Art. 121-1 à 121-7 CP*

18.1 Principes fondateurs

■ CLÉ

Art. 121-1 CP — 'Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait'. La responsabilité pénale individuelle est un principe fondamental qui interdit toute responsabilité collective ou par ricochet. Il s'applique aux personnes physiques comme aux personnes morales.

18.2 Les deux composantes de la responsabilité

Composante	Signification	Éléments
CULPABILITÉ	Une faute pénale (élément moral)	Dol ou faute non intentionnelle
IMPUTABILITÉ	Capacité à être tenu responsable	Discernement, libre-arbitre

18.3 L'élément moral : la faute intentionnelle

L'article 121-3 CP dispose qu'il **n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre**. Ainsi, la règle est que l'intention coupable (dol) est requise pour caractériser un crime ou un délit. Les exceptions doivent être prévues expressément par la loi.

Type de dol	Caractérisation	Exemple
Dol général	Conscience du caractère illégal + volonté d'agir	Tous crimes/délits intentionnels
Dol spécial	Intention particulière requise par la loi — résultat spécifique visé	Meurtre : intention de tuer. Escroquerie : tromper. Vol : animus domini
Dol aggravé	Forme aggravée d'intention — préméditation	Assassinat (meurtre prémédité)
Dol déterminé	Résultat obtenu = résultat prévu	Cas standard
Dol indéterminé	Résultat non connu à l'avance	Sanctionné selon le résultat effectif
Dol praeter intentionnel	Résultat dépasse l'intention	Violences ayant entraîné la mort sans intention (222-7 CP)

18.4 L'élément moral : la faute non intentionnelle

Type	Article	Caractérisation
Imprudence / négligence	Art. 121-3 al. 3	Maladresse, imprudence, inattention, négligence OU manquement à une obligation de prudence ou sécurité prévue par la loi/règlement
Mise en danger délibérée	Art. 121-3 al. 4	Prise délibérée d'un risque en espérant qu'aucun dommage n'en résulterait. Aggrave certaines infractions ou constitue un délit autonome
Faute contraventionnelle	Art. 121-3 dernier al.	Présumée. Consiste dans la violation de la prescription légale ou réglementaire

Type	Article	Caractérisation
Lien de causalité direct	Art. 121-3 al. 4	Toute imprudence/négligence/manquement suffit
Lien de causalité indirect	Art. 121-3 al. 4	Exige la preuve d'une faute caractérisée

CHAPITRE 19 — CAUSES D'IRRESPONSABILITÉ / ATTÉNUATION

■ Art. 122-1 à 122-9 CP

Les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation se classent en deux catégories : les **causes de non-imputabilité** (propres à la personne de l'auteur — trouble psychique, contrainte, erreur, minorité) et les **faits justificatifs** (issus de circonstances extérieures — ordre de la loi, légitime défense, état de nécessité).

19.1 Le trouble psychique ou neuropsychique (art. 122-1)

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant **aboli** son discernement ou le contrôle de ses actes (al. 1).

Aspect	Article	Règle
Abolition du discernement	Art. 122-1 al. 1	Irresponsabilité totale. Arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par la chambre de l'instruction / jugement
Altération du discernement	Art. 122-1 al. 2	Responsabilité maintenue. Atténuation obligatoire de la peine (2/3)
Conditions		Trouble contemporain des faits, perte totale du discernement, preuve par expertise
Effets		Infraction n'est pas supprimée. Complices demeurent punissables. Mesures de sûreté possibles

19.2 La contrainte (art. 122-2)

Type	Caractérisation
Physique externe	Force naturelle ou humaine rendant l'action impossible ou imposant un acte. Ex. : avalanche, contrainte physique par autrui
Physique interne	État biologique ou pathologique empêchant l'action (jurisprudence)
Morale externe	Menace extérieure de mal irrésistible
Morale interne	Émotion, passion, conviction personnelle — ne supprime pas en principe la responsabilité
Conditions	Force irrésistible + imprévisible (physique) / irrésistible (morale)

19.3 L'erreur de droit / de fait (art. 122-3)

Type	Règle
Erreur de droit	Ignorance ou fausse interprétation de la loi. Principe 'nul n'est censé ignorer la loi'. Irresponsabilité possible si erreur non évitable (rare). Charge de la preuve sur le poursuivi
Erreur de fait infr. intent.	Porte sur élément essentiel : supprime l'intention (ex. : erreur sur l'âge dans détournement de mineur). Porte sur élément accessoire : sans effet
Erreur de fait infr. non intent.	Ne supprime pas l'élément moral (imprudence). Auteur reste punissable. Ex. : chasseur qui tue un autre chasseur croyant tirer sur un sanglier

19.4 La minorité (art. 122-8) — CJPM

■ **Art. L. 11-1 à L. 11-7 CJPM**

Tranche	Article	Règle
< 13 ans	Art. L. 11-1 CJPM	Présumés non capables de discernement. Aucune peine possible. Seulement mesures éducatives si discernement établi
13-16 ans	Art. L. 121-5 CJPM	Discernement présumé. Atténuation de peine OBLIGATOIRE (1/2)
16-18 ans	Art. L. 121-7 CJPM	Atténuation FACULTATIVE. Motivation spéciale requise pour écarter l'atténuation
Discernement	Art. R. 11-1 CJPM	Appréciation souveraine du magistrat. Éléments : déclarations, entourage, circonstances, antécédents, expertise psychiatrique

19.5 L'ordre de la loi / commandement autorité (art. 122-4)

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires (al. 1), ou qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est **manifestement illégal** (al. 2).

■ ATTENTION

Ordre manifestement illégal : si l'illégalité est manifeste (ex. : atteinte à la vie, torture), le subordonné DOIT refuser d'exécuter. S'il obéit, il est pénalement responsable. L'appréciation dépend des compétences, expérience et place dans la hiérarchie du subordonné (Cass. crim. 25 février 1998).

19.6 La légitime défense (art. 122-5)

■ DÉFINITION – LÉGITIME DÉFENSE

Assure l'impunité à la personne qui, pour repousser une agression actuelle et injuste, la menaçant ou menaçant autrui, commet une infraction à l'encontre de l'auteur de l'agression. Elle est également admise, dans certaines limites, pour la défense des biens.

Critère	Condition	Précisions
Quant à l'attaque	ACTUELLE OU IMMINENTE	Menace d'un mal imminent, objectivement vraisemblable
	INJUSTE	Non fondée en droit, non autorisée par la loi
Quant à la riposte	NÉCESSAIRE	Seul moyen de se défendre
	PROPORTIONNÉE	Proportionnalité entre moyens et gravité de l'atteinte
	CONCOMITANTE	Si postérieure à l'attaque = vengeance (non LD)
Quant aux biens	Strict nécessaire	Pas de sacrifice de vie humaine. Pas de riposte grave. Exclue en contraventions

Cas privilégiés (art. 122-6)

- 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité
- 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence

Dans ces deux cas, la légitime défense est **présumée**. Il s'agit toutefois d'une présomption simple susceptible de céder devant la preuve contraire (Cass. crim. 19/02/1959, affaire Reminiac).

■ JURISPRUDENCE

Cass. crim. 17/01/2017 — Les violences volontaires en réponse aux coups d'un agresseur sont constitutives d'un acte de légitime défense lorsqu'il n'existe pas de disproportion entre l'agression et les moyens de défense employés, peu importe le résultat de l'action.

19.7 L'état de nécessité (art. 122-7)

■ DÉFINITION – ÉTAT DE NÉCESSITÉ

Situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur menacé par un danger actuel ou imminent, est amenée à commettre une infraction. Conditions : danger actuel menaçant une personne ou un bien ; acte nécessaire et proportionné ; danger non créé par faute de l'auteur.

19.8 Le lanceur d'alerte (art. 122-9)

N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est **nécessaire et proportionnée** à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des conditions légales, et que la personne répond aux critères du lanceur d'alerte (loi n° 2016-1691).

CHAPITRE 20 — USAGE DES ARMES PAR LES FORCES DE L'ORDRE

■ Art. L. 435-1 CSI

20.1 Les trois conditions

#	Condition	Précisions
1	Exercice des fonctions	Agir dans l'exercice de ses fonctions
2	Tenue / insignes	Être revêtu de l'uniforme OU des insignes extérieurs et apparents de la qualité (brassard police)
3	Absolute nécessité et proportionnalité	Menace d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. Appréciation in concreto

20.2 Les cinq situations autorisées (L. 435-1 CSI)

Situation	Caractérisation
1. Légitime défense de soi/autrui	Atteintes à la vie ou à l'intégrité physique portées contre eux ou un tiers
2. Face à personne armée	Menace la vie ou l'intégrité physique par arme à feu, couteau à courte distance...
3. Défense des lieux / personnes confiées	Après 2 sommations à haute voix. Ex. : commissariat attaqué, perquisition
4. Immobilisation d'un véhicule	Conducteur refuse de s'arrêter et dont le comportement fait peser un risque pour la vie ou l'intégrité physique
5. Empêcher la réitération récidivante	Auteur de tir ayant tué ou blessé, susceptible de réitérer

■ CLÉ

En dehors des heures de service, le policier ne pourra faire usage de son arme que dans le cadre commun de la **légitime défense ou de l'état de nécessité** (articles 122-5 à 122-7 CP).

CHAPITRE 21 — RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

■ Art. 121-2 CP

21.1 Les personnes morales concernées

Qualité	Règle	Précisions
Responsable	Toutes PM de droit public ou privé	Y compris sociétés, associations, syndicats, PACS, CE...
NON responsable	SEUL l'État	Exclusion expresse
Collectivités territoriales	Responsabilité LIMITÉE	Uniquement infractions commises dans activités pouvant faire l'objet d'une convention de délégation de service public (art. 121-2 al. 2)
Exclusions	Délits de presse (loi 1881)	Communication audiovisuelle

21.2 Les deux conditions cumulatives

Condition	Caractérisation
1. Infraction commise par organe ou représentant	Institutions individuelles ou collégiales auxquelles les statuts confèrent des pouvoirs décisionnels / directionnels / de représentation. Ex. : PDG, conseil d'administration, maire, assemblée générale
2. Pour le compte de la PM	Dans l'intérêt de la PM (profit, économie, organisation, fonctionnement, objet). L'infraction au seul profit personnel de l'organe N'engage PAS la PM

21.3 Cumul avec responsabilité des personnes physiques

La responsabilité de la PM n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices (art. 121-2 al. 3 CP). Il y a donc **cumul possible** sauf pour les infractions non intentionnelles en lien de causalité indirect : dans ce cas, la PM peut être poursuivie seule si la PP n'a commis qu'une faute simple.

21.4 Les peines applicables aux PM

Peine	Article	Précisions
Amende	Art. 131-38 CP	= 5 × amende PP. Si crime sans amende PP : 1 000 000 €
Dissolution	131-39 1°	Pour crimes ou délits ≥ 3 ans empr. (PP) et création ou détournement d'objet criminel
Interdictions d'activité	131-39 2° et 3°	Définitive ou pour 5 ans
Placement sous surveillance	131-39 3°	Pour 5 ans
Fermeture d'établissement	131-39 4°	Définitive ou 5 ans
Exclusion marchés publics	131-39 5°	Définitive ou 5 ans
Interdiction d'offre au public	131-39 6°	Définitive ou 5 ans

Peine	Article	Précisions
Interdiction de chèques / CB	131-39 7°	5 ans max
Confiscation	131-39 8°	Choses ayant servi ou produit de l'infraction
Affichage / diffusion	131-39 9°	Publicité de la décision
Peine de suivi judiciaire	131-39-2	Obligations, mesures d'aide, soins...

CHAPITRE 22 — COMPLICITÉ ET COACTION

■ *Art. 121-6, 121-7 CP*

22.1 La coaction

■ DÉFINITION – COACTION

Situation où plusieurs personnes participent à égalité à la réalisation de l'infraction — elles sont coauteurs. Chacune commet personnellement les éléments matériel et moral sanctionnés par la loi. Tous les coauteurs sont punis comme auteurs à part entière.

■ JURISPRUDENCE

Cass. crim. 1er octobre 1984 — En matière de violences, si plusieurs individus y ont participé, ils sont qualifiés de coauteurs. La jurisprudence tend à considérer comme coauteurs ceux qui participent à la commission de l'infraction, même s'ils n'ont pas réalisé directement l'élément matériel (ex. : celui qui fait le guet).

22.2 La complicité — les 3 conditions cumulatives

Condition	Caractérisation
1. Fait principal punissable	Crime ou délit (toujours). Contravention seulement si complicité par provocation ou instructions, ou contravention prévue par texte spécial
2. Acte de complicité	Provocation (par don, promesse, menace, ordre, abus autorité — suivie d'effets) OU fourniture d'instructions OU aide ou assistance. Actes POSITIFS, antérieurs ou concomitants au fait principal
3. Intention criminelle	Connaissance du caractère délictueux du fait principal. Volonté de s'associer à l'acte

■ CLÉ

Le complice est puni comme l'auteur (art. 121-6 CP). Les **circonstances aggravantes réelles** (ex. : violences en réunion, usage d'arme) s'appliquent à tous, y compris aux complices. Les **circonstances personnelles** (récidive, qualité d'ascendant...) ne s'appliquent qu'à celui qu'elles concernent.

CHAPITRE 23 — LA TENTATIVE ET LE REPENTIR ACTIF

■ *Art. 121-4, 121-5 CP*

23.1 Conditions de la tentative

■ DÉFINITION – TENTATIVE

Manifestation extérieure d'une résolution criminelle par un commencement d'exécution qui n'a été interrompu que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L'art. 121-5 CP pose deux conditions cumulatives.

Condition	Caractérisation
Commencement d'exécution	Acte tendant directement à la consommation de l'infraction + volonté non équivoque. Distinction avec les actes préparatoires (non punissables)
Absence de désistement volontaire	L'interruption doit être due à des circonstances extérieures indépendantes de la volonté de l'auteur. Si désistement volontaire = impunité

23.2 Le régime de la tentative

Catégorie	Règle
Crimes	TOUJOURS punissable
Délits	Punissable UNIQUEMENT si le texte d'incrimination le spécifie expressément
Contraventions	JAMAIS punissable
Peine encourue	L'auteur d'une tentative est puni comme auteur de l'infraction consommée

23.3 Le repentir actif

Le désistement doit être **antérieur à la consommation** de l'infraction. Une fois l'infraction consommée, l'attitude postérieure de l'auteur est sans influence sur sa responsabilité pénale. Il en est ainsi de la restitution de la chose après la réalisation d'un abus de confiance. Certains textes spéciaux prévoient toutefois des atténuations pour le repentir actif.

CHAPITRE 24 — L'ÉCHELLE DES PEINES

24.1 Les peines criminelles (art. 131-1 à 131-2 CP)

Peine	Durée / niveau	Précisions
Réclusion criminelle	À perpétuité, 30, 20, 15, 10 ans au moins	Infractions de droit commun
Détention criminelle	Mêmes paliers	Infractions politiques
Amende	En accompagnement	Montant propre à chaque crime
Peines complémentaires	Art. 131-10 CP	Selon les textes spéciaux

24.2 Les peines correctionnelles (art. 131-3 à 131-9 CP)

Peine	Niveau	Précisions
Emprisonnement	≤ 10 ans	Peine privative de liberté principale
DDSE	Détention à domicile sous surveillance électronique	≤ 6 mois — alternative à l'empr.
TIG	20 à 400 heures	Travail d'intérêt général à la place de l'empr.
Amende	≥ 3 750 €	Montant fixé par le texte d'incrimination
Jour-amende		Montant × nombre de jours
Peine de stage	≤ 1 mois	Stage citoyenneté, responsabilisation...
Privatives/restrictives	Selon textes	Permis, arme, civique, familial...

Peine	Niveau	Précisions
Sanction-réparation	Variable	Réparation + obligations
Peines complémentaires	Art. 131-10 CP	Selon textes spéciaux

24.3 Les peines contraventionnelles (art. 131-12 à 131-18)

Classe / Type	Montant	Précisions
1re classe	38 € max	
2e classe	150 € max	
3e classe	450 € max	
4e classe	750 € max	
5e classe	1 500 € max	3 000 € en récidive
Peines alternatives	Seulement 5e classe	Privatives/restrictives de droits
Sanction-réparation	Seulement 5e classe	En plus ou à la place de l'amende
Peines complémentaires	Si règlement le prévoit	Listées art. 131-16 et 131-17

CHAPITRE 25 — RÉCIDIVE, CONCOURS, CUMUL

25.1 Les termes de la récidive

La récidive suppose : (1) une **première condamnation définitive** passée en force de chose jugée (1er terme) ; (2) une **seconde infraction ultérieure** (2nd terme). La condamnation peut être française ou d'un État membre de l'UE.

LES 4 CAS DE RÉCIDIVE (articles 132-8 à 132-11 CP)

132-8 : Crime/Délit 10 ans → CRIME Pas de délai - Générale - Perpétuelle	PERPÉTUITÉ ou 30 ans selon peine encourue du 2nd crime
132-9 al. 1 : Crime/Délit 10 ans → DÉLIT 10 ans Délai 10 ans - Générale - Temporaire	DOUBLEMENT empr. et amende
132-9 al. 2 : Crime/Délit 10 ans → DÉLIT 1-10 ans Délai 5 ans - Générale - Temporaire	DOUBLEMENT empr. et amende
132-10 : DÉLIT → délit identique/assimilé Délai 5 ans - SPÉCIALE - Temporaire	DOUBLEMENT empr. et amende
132-11 : Contravention 5e cl. → identique Délai 1 an - Spéciale	Amende portée à 3 000 €

Schéma 7 — Les 4 cas de récidive (articles 132-8 à 132-11)

25.2 Les délits assimilés pour la récidive correctionnelle

Groupe d'assimilation	Article
Vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance	Art. 132-16 CP

Groupe d'assimilation	Article
Agressions sexuelles et atteintes sexuelles	Art. 132-16-1 CP
Homicide involontaire, atteintes involontaires — LOI 2025-622	Art. 132-16-2 CP — ajout homicide et blessures routiers
Violences volontaires et délits avec circ. aggravante de violences	Art. 132-16-4 CP
Délits trafic d'armes	Art. 132-16-4-1 CP
Recel et délit ayant procuré les choses recelées	Art. 321-5 CP

25.3 Le concours d'infractions (art. 132-2 à 132-4)

■ DÉFINITION – CONCOURS RÉEL D'INFRACTIONS

Situation où plusieurs infractions sont commises par une même personne avant qu'une condamnation définitive soit intervenue pour l'une d'elles. Distinguer du cas où les infractions sont commises après une première condamnation définitive (= récidive).

Situation	Règle
Poursuite unique	Chaque infraction examinée. Peines de MÊME NATURE : une seule peine dans la limite du maximum légal le plus élevé. Peines de NATURES DIFFÉRENTES : cumul possible (ex. empr. + amende)
Pluralité de poursuites	Peines s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum. Confusion totale ou partielle possible (art. 132-4)
Principe	NON-CUMUL atténué — confusion possible (sauf obligatoire si dépasse maximum)

25.4 Le cumul en récidive — personnes physiques

Cas de récidive	Délai	Conséquence
132-8 : Crime/délit 10 ans → CRIME	Pas de délai	Perpétuité si 20/30 ans. 30 ans si 15 ans
132-9 al. 1 : Crime/délit 10 ans → DÉLIT 10 ans	10 ans	Doublement empr. et amende
132-9 al. 2 : Crime/délit 10 ans → DÉLIT 1-10 ans	5 ans	Doublement empr. et amende
132-10 : DÉLIT < 10 ans → délit identique/assimilé	5 ans	Doublement empr. et amende
132-11 al. 1 : Contravention 5e classe identique	1 an	Amende portée à 3 000 €
132-11 al. 2 : Loi prévoit que récidive 5e = délit	3 ans	Peines délictuelles

CHAPITRE 26 — LE CASIER JUDICIAIRE

■ Art. 768 à 781 CPP

26.1 Les trois bulletins

Bulletin	Nature	Destinataires
Bulletin n°1	Intégral	Ensemble des condamnations prononcées. Remis aux magistrats et à certaines administrations uniquement
Bulletin n°2	Expurgé	Relevé principal des condamnations. Accessible aux administrations, employeurs publics, autorités militaires...
Bulletin n°3	Restreint	Condamnations les plus graves. Seul bulletin pouvant être remis à la personne concernée elle-même

26.2 Communication et utilisation

Aspect	Règle
Demande B3	À la personne concernée directement (ou représentant légal si mineur/tutelle)
Demande B2	Via PR du lieu de résidence. Justification d'identité
Usage par le juge	Le B1 fait preuve de la récidive. Si contestation, demande des copies de décisions
Effets amnistie/réhabilitation	Effacement des mentions selon les règles applicables

PARTIE V

DROIT PÉNAL SPÉCIAL

Le droit pénal spécial examine les **infractions définies une à une** par le Code pénal et les codes spécialisés (code de la route, code de la sécurité intérieure, code de la santé publique). Pour chaque infraction, il faut maîtriser : ses éléments constitutifs (matériel + moral), ses circonstances aggravantes, sa répression (peines), ses particularités procédurales. Cette partie est indispensable pour toute qualification pénale devant le jury d'oral.

CHAPITRE 27 — ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE

■ *Art. 221-1 à 221-5-2 CP*

27.1 Le meurtre (art. 221-1 CP)

■ DÉFINITION – MEURTRE

Fait de donner VOLONTAIREMENT la mort à autrui. Peine : 30 ans de réclusion criminelle.

Éléments constitutifs

Élément	Caractérisation
MATÉRIEL	Acte positif de violence — sur la personne d'autrui — lien de causalité entre l'acte et le décès
MORAL	Intention homicide (DOL SPÉCIAL : intention de tuer)

Circonstances aggravantes (art. 221-2 à 221-4 CP)

Perpétuité encourue dans les cas suivants : préméditation (**assassinat**) ; guet-apens ; précédé/accompagné/suivi d'un autre crime ou ayant pour objet de préparer ou faciliter un délit ; sur mineur de 15 ans ; sur ascendant/descendant ; sur conjoint/concubin/PACS ou ex ; sur personne vulnérable (âge, maladie, infirmité, déficience, grossesse) ; sur magistrat, juré, avocat, fonctionnaire police/penit., sapeur-pompier, gardien immeuble, professionnel de santé (loi 2025-623) ; en bande organisée ; motif discriminatoire ; par usage ou menace d'arme ; en réunion ; etc.

27.2 L'empoisonnement (art. 221-5 CP)

■ DÉFINITION – EMPOISONNEMENT

Fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort. Infraction formelle — consommée même sans résultat mortel. Peine : 30 ans de réclusion (perpétuité si circonstances aggravantes).

Élément	Caractérisation
MATÉRIEL	Acte d'emploi OU d'administration. Sur la personne d'autrui. Substance de nature à entraîner la mort
MORAL	Connaissance de la nature mortelle de la substance + intention de donner la mort

■ CLÉ

Particularité de l'empoisonnement : infraction dite 'formelle'. Contrairement au meurtre qui exige la mort (infraction matérielle), l'empoisonnement est consommé dès l'administration de la substance, peu importe le résultat.

27.3 Provocation au suicide (art. 223-13 CP)

Provoquer autrui au suicide — 3 ans + 45 000 €. Aggravé si victime mineure de 15 ans (5 ans + 75 000 €).

CHAPITRE 28 — ATTEINTES INVOLONTAIRES & ROUTIERS

■ Art. 221-6 à 221-20 CP

28.1 L'homicide involontaire (art. 221-6)

■ DÉFINITION – HOMICIDE INVOLONTAIRE

Fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité. Peine : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 €.

Éléments constitutifs

Élément	Caractérisation
MATÉRIEL	Acte involontaire (la faute) + lien de causalité + sur la personne d'autrui + un dommage (la mort)
MORAL	Faute d'imprudence, négligence ou manquement (art. 121-3 al. 3)

28.2 Atteintes involontaires à l'intégrité

Infraction	Article	Peine	Précisions
ITT > 3 mois	Art. 222-19 CP	2 ans + 30 000 €	Aggravation : 3 à 5 ans si circ. aggravantes
ITT ≤ 3 mois (VTM)	Art. 222-20-1 CP	Contravention 5e cl.	Délit si cumul aggravantes. Réformé par loi 2025-622
ITT ≤ 3 mois (délit)	Art. 222-20 CP	1 an + 15 000 €	Par violation manifestement délibérée
Contraventions	Art. R. 622-1, R. 625-3	Amendes 4e/5e classes	Selon gravité

28.3 NOUVEAU : L'homicide routier (art. 221-18 CP)

■ ATTENTION

Loi n° 2025-622 du 09/07/2025 : création d'une infraction autonome d'**homicide routier**, détachée de l'homicide involontaire. Elle couvre les atteintes mortelles à l'occasion de la conduite d'un VTM, dans des circonstances aggravantes (alcool, stupéfiants, délit de fuite, vitesse, téléphone, etc.). Les anciennes circonstances aggravantes de l'homicide involontaire liées à la conduite sont SUPPRIMÉES — intégrées dans la nouvelle infraction.

28.4 NOUVEAU : Les blessures routières

Infraction	Article	Précisions
Homicide routier	Art. 221-18 CP	Création loi 2025-622. Infraction autonome. Peines spécifiques renforcées
Blessures routières ITT > 3 mois	Art. 221-19 CP	Création loi 2025-622. Fiche nouvelle
Blessures routières ITT ≤ 3 mois	Art. 221-20 CP	Création loi 2025-622

CHAPITRE 29 — VIOLENCES VOLONTAIRES

■ *Art. 222-7 à 222-16-3 CP*

29.1 Tableau synthétique des violences

Résultat	Base légale	Peine de base	Avec aggravantes
Violences ayant entraîné la mort sans intention	222-7 CP	15 ans réclusion	20 / 30 ans / perpétuité
Mutilation / infirmité permanente	222-9 CP	10 ans + 150 000 €	15 / 20 ans
ITT > 8 jours	222-11 CP	3 ans + 45 000 €	5 / 7 / 10 / 15 ans selon aggravantes
ITT ≤ 8 jours	222-13 CP	Contravention 5e cl.	Délit 3 à 10 ans si aggravantes
Violences habituelles sur mineur -15 ans, conjoint, vulnérable	222-14 CP	5 ans + 75 000 €	10 à 30 ans selon résultat
Violences habituelles sur mineur -15 ans par ascendant	222-14 1°	30 ans réclusion	Si ITT > 8 j ; perpétuité si mort
Admin. substances nuisibles	222-15 CP	Renvoi aux violences	+ aggravations
Embuscade	222-15-1 CP	5 ans + 75 000 €	7 ans en bande organisée
Violences sur FSI, élus locaux	222-12, 222-13 CP	Aggravantes	Ajout 2025 : prof. santé, lieux d'exercice
Groupement violent	222-14-2 CP	1 an + 15 000 €	Prévention des violences

29.2 Principales circonstances aggravantes communes

- **Préméditation** • Guet-apens • Usage ou menace d'une arme
- En réunion (2 ou +) • En bande organisée
- Sur mineur de 15 ans • Sur ascendant/descendant
- Sur conjoint, concubin ou partenaire PACS (ex-)
- Sur personne vulnérable (âge, maladie, infirmité, déficience physique/psychique, grossesse apparente ou connue, précarité économique/sociale)
- Sur forces de sécurité intérieure, magistrats, élus, sapeurs-pompiers, enseignants, professionnels de santé (ajout loi 2025-623)
- En raison discriminatoire (origine, orientation sexuelle, religion, handicap, identité de genre)
- Dans un établissement scolaire ou à proximité, établissement de santé (loi 2025-623)
- Dans ou à proximité d'un transport en commun
- Sous l'empire d'alcool ou de stupéfiants
- Par un dépositaire de l'autorité publique
- Avec utilisation d'un réseau de communication électronique

CHAPITRE 30 — TORTURE, BARBARIE, MENACES

30.1 Tortures et actes de barbarie (art. 222-1 CP)

■ DÉFINITION – TORTURE / BARBARIE

Actes cruels, inhumains, dégradants infligés volontairement à autrui. Peine : 15 ans de réclusion criminelle. Aggravations : 20 ans si circ. aggravantes ; 30 ans si précédé/accompagné d'autre crime ; perpétuité si mort sans intention.

30.2 Les menaces (art. 222-17, 222-18 CP)

Type	Article	Peine	Précisions
Menace simple réitérée ou matérialisée	222-17 al. 1	6 mois + 7 500 €	Menace de crime/délit contre personnes. Tentative punissable. Moyen déterminé
Menace de mort	222-17 al. 2	3 ans + 45 000 €	Variante aggravée
Menace avec ordre de remplir une condition	222-18	3 ans + 45 000 €	Contre les personnes
Menace de mort avec ordre	222-18 al. 2	5 ans + 75 000 €	Forme la plus grave
Menace contre agent public / élu	222-17-1, 433-3	3 à 5 ans	Aggravations si auteur connu

30.3 Appels téléphoniques et messages malveillants (art. 222-16)

Appels téléphoniques, envois de messages par communication électronique ou agressions sonores malveillants et réitérés — 1 an + 15 000 € (aggravé contre conjoint ou partenaire PACS).

CHAPITRE 31 — VIOL, AGRESSIONS SEXUELLES (RÉFORME 2025)

■ Art. 222-22 à 222-33 CP

■ ATTENTION

NOUVEAUTÉS 2025 — Lois n° 2025-532 (13/06) et 2025-1057 (06/11/2025) :

- Introduction explicite de la **notion de consentement** dans la définition de l'agression sexuelle et du viol (art. 222-22, 222-23 CP modifiés)
- Ajout des **actes bucco-anaux** au champ constitutif du viol
- Ajout des professionnels de santé et de leurs lieux d'exercice aux circonstances aggravantes (loi 2025-623)
- Fiche suspendue : 'la contrainte exercée sur une personne en vue de lui faire subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers' (en attente de précisions)

31.1 Le viol (art. 222-23 CP)

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU VIOL (art. 222-23 CP)

Définition actualisée par loi n° 2025-1057 du 06/11/2025



Nouveauté 2025 : introduction explicite du consentement + ajout des actes bucco-anaux

Schéma 8 — Les éléments constitutifs du viol (version 2025)

Tableau des éléments constitutifs

Élément	Caractérisation
MATÉRIEL	1) Acte de pénétration sexuelle OU acte bucco-génital ou bucco-anal
	2) Sur la personne de la victime OU sur la personne de l'auteur
	3) Absence de consentement (violence, contrainte, menace, surprise)
MORAL	1) Connaissance de l'absence de consentement
	2) Volonté d'imposer un acte de nature sexuelle

Peines encourues

Qualification	Article	Peine
Viol simple	222-23	15 ans réclusion
Viol aggravé	222-24	20 ans — mutilation, MDS 15 ans, vulnérable, ascendant, dépositaire autorité, arme, effet alcool/stup., réseau électronique, en réunion, motif discriminatoire...
Viol avec mort	222-25	30 ans réclusion
Viol avec torture/barbarie	222-26	Perpétuité

31.2 Le viol sur mineur de 15 ans par majeur (art. 222-23-1 CP)

Le viol commis par un majeur sur un mineur de 15 ans constitue une infraction spécifique — peine : 20 ans de réclusion criminelle. Conditions :

- Acte de pénétration sexuelle OU bucco-génital/bucco-anal
- Auteur MAJEUR
- Victime MINEURE de 15 ans
- Différence d'âge d'au moins 5 ans — SAUF contrepartie (exception Romeo law)

31.3 Le viol incestueux (art. 222-23-2 CP)

- Pénétration sexuelle ou acte bucco-génital/bucco-anal

- Sur la personne de la victime OU sur la personne de l'auteur
- Auteur MAJEUR
- Victime MINEURE
- Lien de parenté direct ou indirect (ascendant, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce)
- Autorité de droit ou de fait sur la victime

Peine : 20 ans de réclusion criminelle.

31.4 Agression sexuelle autre que le viol (art. 222-22)

Toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, et consistant en un acte de nature sexuelle autre qu'une pénétration/bucco-génital/bucco-anal. Peine : **5 ans d'emprisonnement et 75 000 €**. Aggravations similaires au viol.

31.5 Administration de substance (soumission chimique)

Administration d'une substance à l'insu de la victime, de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, dans le but de commettre un viol ou une agression sexuelle — **5 ans + 75 000 €**.

31.6 Exhibition sexuelle (art. 222-32)

Acte matériel impudique dans un lieu accessible au public — 1 an + 15 000 €.

31.7 Harcèlement sexuel (art. 222-33)

Forme	Caractérisation
Harcèlement avec actes répétés	Propos ou comportements à connotation sexuelle répétés portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile, offensante
Harcèlement acte unique	Forme grave : toute pression, même non répétée, exercée avec l'objectif d'obtenir un acte de nature sexuelle
Peine simple	2 ans + 30 000 €
Aggravations	3 ans + 45 000 € (autorité, vulnérable, -15 ans...) → 5 ans si plusieurs

CHAPITRE 32 — HARCÈLEMENT MORAL, DIGNITÉ HUMAINE

32.1 Le harcèlement moral (art. 222-33-2)

Cadre	Article	Caractérisation / Peine
Cadre professionnel	222-33-2	Agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail... — 2 ans + 30 000 €
Cadre conjugal	222-33-2-1	Par conjoint/concubin/PACS ou ex — 3 ans + 45 000 €
Harcèlement scolaire	222-33-2-2	Aggravation si ITT > 8 j, viol, violences... Jusqu'à 10 ans si suicide
Harcèlement moral général	222-33-2-2	Hors cadre pro/conjugal - 1 an + 15 000 €. Aggravations

32.2 Traite des êtres humains et exploitation (art. 225-4-1 et suiv.)

Infraction	Article	Peine
Traite EH simple	225-4-1 CP	10 ans + 150 000 €
Traite EH aggravée	225-4-2 et suiv.	15 / 20 / 30 ans / perpétuité selon aggravantes
Proxénétisme simple	225-5 CP	7 ans + 150 000 €
Proxénétisme aggravé	225-7 à 225-10	10 à 30 ans selon aggravantes (mineur, bande organisée...)
Recours à la prostitution (adulte)	611-1 CP (contravention)	Contravention classe 5 — 3 750 € en récidive

Infraction	Article	Peine
Recours à la prostitution de mineur	225-12-1 CP	3 ans + 45 000 €
Conditions de travail/hébergement indignes	225-13 et 225-14 CP	5 ans + 150 000 €
Bizutage	225-16-1 CP	6 mois + 7 500 €
Atteinte à l'intégrité du cadavre	225-17 al. 1 CP	1 an + 15 000 €
Violation/profanation de tombeaux	225-17 al. 2 CP	1 an + 15 000 €

CHAPITRE 33 — ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE

■ Art. 226-1 à 226-32 CP

Infraction	Article	Peine	Précisions
Atteinte à l'intimité de la vie privée	226-1 CP	1 an + 45 000 €	Captation paroles/image lieu privé, localisation GPS sans consentement
Conservation/diffusion d'enreg. obtenu par atteinte	226-2 CP	1 an + 45 000 €	Prolongement de 226-1
Diffusion images sexuelles ('revenge porn')	226-2-1 CP	2 ans + 60 000 €	Sans accord de la personne
Atteinte au secret des correspondances	226-15 CP	1 an + 45 000 €	Ouvrir, intercepter, détourner
Atteinte à l'inviolabilité du domicile par particulier	226-4 CP	1 an + 15 000 €	Introduction ou maintien dans domicile d'autrui
Collecte/traitement de données à caractère perso. illicite	226-16 à 226-22 CP	5 ans + 300 000 €	Violation RGPD, fichiers non déclarés...
Violation du secret professionnel	226-13 CP	1 an + 15 000 €	Révélation d'information à caractère secret

CHAPITRE 34 — LE VOL ET SES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

■ Art. 311-1 à 311-16 CP

34.1 Définition et éléments constitutifs

■ DÉFINITION – VOL

Soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (art. 311-1 CP). Peine de base : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Le vol est l'infraction de référence en matière patrimoniale.

Élément	Caractérisation
MATÉRIEL	1) LA SOUSTRACTION — retrait contre le gré du propriétaire/possesseur. Appropriation même momentanée. Peut résulter d'une remise viciée (scissiparité)
	2) LA CHOSE — mobilière, corporelle ou incorporelle (énergie électrique, information, données informatiques). Exclut les res nullius et res derelictae
	3) D'AUTRUI — appartient à un tiers ou est détenue légitimement par un tiers
MORAL	1) Conscience de soustraire une chose qui ne lui appartient pas
	2) Volonté de se comporter, même momentanément, en maître de la chose (animus domini)

■ CLÉ

Tentative punissable (art. 311-13 CP). Complicité punissable. Immunité familiale (art. 311-12 CP) : pas de poursuites entre conjoints, ascendants, descendants — SAUF en cas de violences, menaces, ou de biens indispensables.

34.2 Tableau des vols aggravés

Qualification	Article	Peine
VOL SIMPLE	311-3	3 ans + 45 000 €
VOL AVEC 1 circ. aggrav.	311-4	5 ans + 75 000 €
VOL AVEC 2 circ. aggrav.	311-4-1	7 ans + 100 000 €
VOL AVEC 3 circ. aggrav.	311-4-2	10 ans + 150 000 €
VOL AVEC VIOLENCE ITT ≤ 8 j	311-5	7 ans + 100 000 €
VOL AVEC VIOLENCE ITT > 8 j	311-6	10 ans + 150 000 €
VOL AVEC MUTILATION/INFIRMITÉ PERM.	311-7	15 ans réclusion + 150 000 €
VOL AVEC ARME	311-8	20 ans réclusion + 150 000 €
VOL EN BANDE ORGANISÉE (avec arme)	311-9	30 ans réclusion + 150 000 €
VOL AVEC ACTES BARBARIE/TORTURE	311-10	Perpétuité

34.3 Principales circonstances aggravantes du vol (art. 311-4)

- **Effraction**, escalade, usage de fausse clé (art. 132-73, 132-74)
- Précédé, accompagné ou suivi de violences
- Commis dans un **local d'habitation** ou destiné à l'entrepôt de fonds/valeurs
- Sur personne vulnérable • Par dépositaire autorité • En réunion
- Par plusieurs personnes agissant comme auteur ou complice
- Par usage ou menace d'arme (même arme factice)
- Dans un véhicule transport commun (voyageurs/marchandises)
- Précédé, accompagné, suivi d'un autre vol
- Sur un mineur • Avec fausse qualité
- Dans ou abords immédiats d'un établissement scolaire
- Sous l'empire alcool/stupéfiants
- **NOUVEAU (loi 2025-623)** : matériel médical/paramédical ; établissement de santé ; au préjudice d'un professionnel de santé

CHAPITRE 35 — EXTORSION, CHANTAGE, ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE

Infraction	Article	Peine	Caractéristiques
EXTORSION	312-1 CP	7 ans + 100 000 €	Moyens (violence/menace/contrainte) + remise + objet. Obtenir ce qui ne peut être librement consenti
Extorsion aggravée	312-2 à 312-9	10 à 30 ans réclusion	Arme, bande organisée, mineur, mutilation, mort...
CHANTAGE	312-10 CP	5 ans + 75 000 €	Menace de révélations/imputations diffamatoires pour obtenir une remise

Infraction	Article	Peine	Caractéristiques
Demande de fonds sous contrainte	312-12-1 CP	6 mois + 7 500 €	Comportement menaçant pour obtenir fonds/valeurs/bien
ESCROQUERIE	313-1 CP	5 ans + 375 000 €	Tromperie (usage faux nom/qualité, manœuvres frauduleuses) + remise + préjudice
Escroquerie aggravée	313-2	7 à 10 ans + 1 000 000 €	Par dépositaire autorité, en bande, vulnérable, appel public à l'épargne
FILOUTERIE	313-5 CP	6 mois + 7 500 €	Impossibilité/refus de payer + remise (resto, hôtel, taxi, carburant, etc.)
ABUS DE CONFIANCE	314-1 CP	5 ans + 375 000 €	Remise préalable précaire + détournement + préjudice
Abus de confiance aggravé	314-2 et 314-3	7 à 10 ans + 1 500 000 €	Par personnalité qualifiée (mandataire justice, officier public...), vulnérable

CHAPITRE 36 — RECEL, BLANCHIMENT, DESTRUCTIONS

36.1 Le recel (art. 321-1 CP)

■ DÉFINITION – RECEL

Dissimulation, détention, transmission d'une chose, ou action d'en faire office d'intermédiaire, en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit. Peine : 5 ans + 375 000 €. Le recel peut excéder la peine de l'infraction d'origine.

Infraction	Article	Peine
Recel simple	321-1 CP	5 ans + 375 000 €
Recel habituel / par PM exerçant activité prof.	321-2 CP	10 ans + 750 000 €
Recel en bande organisée	321-2	10 ans + 750 000 €
Non-justification de ressources	321-6 al. 1 CP	3 ans + 75 000 € — relations habituelles avec auteur infraction + train de vie injustifié

36.2 Le blanchiment (art. 324-1 et suiv. CP)

Qualification	Article	Peine	Précisions
Blanchiment simple	324-1 CP	5 ans + 375 000 €	Faciliter justification mensongère origine des biens/revenus OU concours à placement/dissimulation/conversion du produit d'un crime/délit
Blanchiment aggravé	324-2 CP	10 ans + 750 000 €	Habituel, bande organisée, vulnérable, auteur d'infraction d'origine

36.3 Destructures, dégradations, détériorations (art. 322-1 et suiv.)

Qualification	Article	Peine
Domage peu important (sans danger)	322-1 al. 2 CP	Contravention 5e cl. (3 750 €)
Domage important (sans danger)	322-1 al. 1 CP	2 ans + 30 000 €

Qualification	Article	Peine
Avec circonstance aggravante	322-2 CP	3 ans + 45 000 €
Dangereuse pour les personnes (explosif, incendie...)	322-6 CP	10 ans + 150 000 €
Dangereuse ayant entraîné ITT > 8 j	322-7 CP	15 ans réclusion + 150 000 €
Dangereuse ayant entraîné mutilation/infirmité	322-8 CP	20 ans réclusion + 150 000 €
Dangereuse ayant entraîné décès	322-10 CP	Perpétuité
Menace de destruction dangereuse	322-12 CP	6 mois + 7 500 €

CHAPITRE 37 — INFRACTIONS À LA CIRCULATION ROUTIÈRE

■ *Code de la route (CR) — Articles L. 221-1 et suiv.*

■ ATTENTION

RÉFORME LOI N° 2025-622 DU 09/07/2025 :

- **Suppression** des circonstances aggravantes de l'homicide et atteintes involontaires liées à la conduite d'un VTM (désormais intégrées aux nouvelles infractions)
- **Création** des infractions d'homicide routier (221-18 CP) et de blessures routières (221-19, 221-20 CP)
- **Aggravation** des peines pour conduite alcoolique, ivresse, stupéfiants
- **Ajout dans l'assimilation récidive** (132-16-2 CP) : homicides/blessures routiers

37.1 Conduite sous l'empire d'un état alcoolique (L. 234-1 CR)

Qualification	Seuil / Caractérisation	Peine
Contraventionnel (4e cl.)	≥ 0,25 mg/l air OU 0,50 g/l sang ET < 0,40 mg/l OU 0,80 g/l	135-750 € + perte 6 pts
Délit — état alcoolique	≥ 0,40 mg/l air OU 0,80 g/l sang	4 ans empr. + 9 000 € (loi 2025-622)
Délit — ivresse manifeste	État d'ivresse manifeste établi par constats	4 ans empr. + 9 000 €
Refus vérifications alcool	Art. L. 234-8 CR	4 ans empr. + 9 000 €

Cas de contrôle de l'alcoolémie (art. L. 234-3 CR)

- **OBLIGATOIRE** : auteur présumé d'infraction au CR punie d'une suspension PC (ex. excès ≥ 30 km/h)
- **OBLIGATOIRE** : conducteur/accompagnateur impliqué dans accident corporel
- **OBLIGATOIRE** : conducteur impliqué dans accident mortel (prélèvement sanguin obligatoire)
- **FACULTATIF** : accident matériel, infraction sans suspension PC, contrôle routier systématique

■ JURISPRUDENCE

Cass. crim. 26/03/2019 — Marges d'erreur éthylomètre OBLIGATOIRES : • 0,032 mg/l pour valeurs < 0,40 mg/l

- 8 % de la valeur mesurée pour 0,40-2,00 mg/l
- 30 % de la valeur mesurée pour > 2,00 mg/l

Le PV doit afficher le taux mesuré ET le taux retenu après application de la marge.

37.2 Conduite sous usage de stupéfiants (L. 235-1 CR)

Type	Condition	Peine
Simple	Conduite après usage stup (analyse sanguine ou salivaire +)	3 ans + 9 000 €
Aggravé (+ alcool)	Cumul usage stup + alcool $\geq$ seuil	5 ans + 15 000 €
Refus vérification stup	Art. L. 235-3 CR	3 ans + 9 000 €

37.3 Autres infractions routières majeures

Infraction	Article	Peine
Délit de fuite	434-10 CP + L. 231-1 CR	3 ans + 75 000 €
Refus d'obtempérer simple	L. 233-1 CR	2 ans + 15 000 €
Refus d'obtempérer dangereux	L. 233-1-1 CR	5 ans + 75 000 €
Refus vérifications alcool	L. 234-8 CR	4 ans + 9 000 €
Refus vérifications stup.	L. 235-3 CR	3 ans + 9 000 €
Défaut permis de conduire	L. 221-2 CR	1 an + 15 000 €
Conduite malgré suspension/annulation	L. 224-16 CR	2 ans + 4 500 €
Défaut assurance	L. 324-2 CR	AF 500 € (ou 3 750 €)
Plaques falsifiées	L. 317-2, L. 317-3 CR	7 ans + 30 000 €
Grand excès de vitesse (récidive)	L. 413-1 CR	3 mois + 3 750 €
Rodéo motorisé	L. 236-1 CR	1 an + 15 000 € (aggravé 7 ans)
Incitation/organisation rodéos	L. 236-2 CR	2 ans + 30 000 €
Conduite sans permis / sans assurance	L. 221-2, L. 324-2	1 an / AF

CHAPITRE 38 — STUPÉFIANTS

■ *Art. 222-34 à 222-43-1 CP | L. 3421-1 et suiv. Code santé publique*

38.1 Le régime dérogatoire de la criminalité organisée

Les infractions de trafic de stupéfiants relèvent de la **criminalité organisée** (art. 706-73 CPP), ce qui ouvre :

- GAV 96 h (2 × 24 h) — art. 706-88 CPP
- Hyper-prolongation pour passeur in corpore — art. 706-88-2 (rétabli loi 2025-532)
- Perquisitions de nuit sur autorisation JLD — art. 706-89, 706-92
- Infiltration — art. 706-81
- Interceptions, sonorisation, captation de données informatiques — art. 706-95
- Gel de patrimoine — art. 706-148
- Garde à vue sans avocat possible jusqu'à 72 h — art. 63-4-2

38.2 Tableau des infractions en stupéfiants

Infraction	Article	Peine
Direction/organisation trafic	222-34 CP	Perpétuité + 7,5 M €
Production/fabrication	222-35 CP	20 ans + 7,5 M € (30 ans si BO)
Importation/exportation	222-36 CP	10 ans + 7,5 M € (30 ans si BO)
Transport, détention, offre, cession, acquisition, emploi	222-37 al. 1 CP	10 ans + 7,5 M €
Facilitation à l'usage illicite	222-37 al. 2 CP	10 ans + 7,5 M €

Infraction	Article	Peine
Blanchiment produit trafic stup.	222-38 CP	10 ans + 7,5 M €
Cession/offre à personne (conso perso)	222-39 al. 1 CP	5 ans + 75 000 €
Cession à mineur OU dans estab. enseign.	222-39 al. 2 CP	10 ans + 100 000 €
Provocation mineur usage/trafic	227-18 CP	5 ans + 100 000 €
Provocation majeur usage/trafic	L. 3421-4 CSP	5 ans + 75 000 €
USAGE ILLICITE (simple)	L. 3421-1 CSP	1 an + 3 750 € (amende forfaitaire possible 200 €)
Refus vérification usage conduite	L. 235-3 CR	3 ans + 9 000 €

38.3 Le cas du passeur 'in corpore' (art. 706-88-2 CPP)

■ ATTENTION

Le passeur in corpore est la personne soupçonnée d'avoir dissimulé des stupéfiants dans son corps. La loi n° 2025-532 du 13/06/2025 a RÉTABLI un régime dérogatoire : prolongation supplémentaire exceptionnelle de garde à vue (hyper-prolongation), examen médical d'office en vue de cette hyper-prolongation, modèles de PV spécifiques.

CHAPITRE 39 — ARMES ET MUNITIONS

■ Art. 222-52 à 222-67 CP | L. 311-1 et suiv. CSI

39.1 La classification légale des armes (art. R. 311-2 CSI)

Cat.	Régime	Exemples
A1	Armes interdites (civiles)	Armes d'épaule semi-auto > 3 coups, matériels de guerre partie A, répétition à pompe à canon rayé, couteaux à lame fixe avec pointe/denture, coup de poing américain
A2	Matériels de guerre	Armes automatiques, munitions perforantes/explosives, matériels combat, gaz combat
B	Soumises à AUTORISATION	Armes de poing, armes à feu certains calibres (5,56×45 ; 7,62×39 ; 5,45×39...), armes à impulsion électrique à distance, aérosols lacrymogènes > 100 ml
C	Soumises à DÉCLARATION	Armes épaule semi-auto ≤ 3 coups, répétition manuelle ≤ 11 coups, un coup par canon, armes alarme/signalisation
D	Acquisition/détention LIBRE	Armes non à feu camouflées, poignards, couteaux-poignards, matraques, projecteurs hypodermiques, aérosols ≤ 100 ml, armes historiques < 01/01/1900, TASER contact. Arrêté du 04/07/2025 modifié

39.2 Principales infractions en matière d'armes

Infraction	Article	Peine
Acquisition/détention/cession non autorisée A ou B	222-52 CP	5 à 7 ans + 75 000 à 100 000 €
Port/transport sans motif légitime A ou B	222-54 CP	5 ans + 75 000 €
Port/transport sans motif légitime C ou D	L. 317-8 CSI	3 ans + 45 000 €
Acquisition/détention C sans déclaration	L. 317-6 CSI	2 ans + 30 000 €
Importation sans autorisation A ou B	222-53 CP	5 ans + 75 000 €

Infraction	Article	Peine
Fabrication, commerce, stockage non autorisés	L. 317-2 et suiv. CSI	5 à 10 ans
Refus communication documents	L. 317-5 CSI	1 an + 15 000 €
Trafic armes en bande organisée	222-52 al. 2 CP	20 à 30 ans réclusion
Port d'arme prohibée (armes blanches, etc.)	L. 317-7 CSI	3 ans + 45 000 €

CHAPITRE 40 — ATTEINTES AUX MINEURS ET À LA FAMILLE

■ *Art. 227-1 à 227-33 CP (livre II, titre II)*

40.1 Tableau synthétique complet

Infraction	Article	Peine
Abandon de famille (non-paiement pension)	227-3 CP	2 ans + 15 000 €
Non-notification changement domicile créancier	227-4-3 CP	6 mois + 7 500 €
Non-respect ordonnance de protection	227-4-2 CP	2 ans + 15 000 €
Non-représentation d'enfant mineur	227-5 CP	1 an + 15 000 €
Défaut notif. transfert domicile (DVH)	227-6 CP	6 mois + 7 500 €
Soustraction mineur par ascendant	227-7 CP	1 an + 15 000 € (3 ans si hors France)
Soustraction mineur par tiers sans fraude	227-8 CP	3 ans + 45 000 €
Soustraction avec fraude/violence	227-8 CP al. 2	5 ans + 75 000 €
Privation aliments/soins MDS 15 ans	227-15 CP	7 ans + 100 000 € (plus si mort)
Soustraction parent à obligations légales	227-17 CP	2 ans + 30 000 €
Provocation mineur usage stupéfiants	227-18 CP	5 ans + 100 000 €
Provocation mineur trafic stupéfiants	227-18-1 CP	7 ans + 150 000 €
Provocation mineur conso alcool	227-19 CP	2 ans + 45 000 € (4 ans si habit.)
Provocation mineur à commettre crime/délit	227-21 CP	7 ans + 150 000 €
Corruption de mineur	227-22 CP	5 ans + 75 000 € (aggrav. 7/10 ans)
Propositions sexuelles MDS 15 ans par e-com.	227-22-1 CP	2 ans + 30 000 € (aggrav. 5/7 ans)
Exploitation image pornographique mineur	227-23 CP	5 ans + 75 000 €
Consultation images pédoporno en ligne	227-23 al. 5 CP	2 ans + 30 000 €
Messages violents/porno vus par mineur	227-24 CP	3 ans + 75 000 €
Atteinte sexuelle MDS 15 ans	227-25 CP	10 ans + 150 000 €
Atteinte sexuelle 15-18 par autorité	227-27 CP	7 ans + 100 000 €
Incitation mineur à mutilation sexuelle	227-24-1 CP	5 ans + 75 000 €

CHAPITRE 41 — LE RÉGIME SPÉCIFIQUE DES MINEURS (CJPM)

■ *Code de la justice pénale des mineurs — L. 11-1 et suiv.*

41.1 Principes fondateurs

Tranche	Article	Règle
< 13 ans	L. 11-1 CJPM	Présumés non capables de discernement. Aucune peine. Mesures éducatives si discernement
13-16 ans	L. 11-1, 121-5 CJPM	Discernement présumé. Atténuation de peine OBLIGATOIRE (1/2)
16-18 ans	L. 11-1, 121-7 CJPM	Atténuation FACULTATIVE. Motivation spéciale pour écarter
Discernement	R. 11-1 CJPM	Appréciation souveraine. Éléments : déclarations, entourage, circonstances, antécédents, expertise

41.2 Règles procédurales spécifiques aux mineurs

Aspect	Règle	Précisions
GAV mineurs	Régime renforcé	Présence rep. légal OBLIGATOIRE. Enregistrement audiovisuel systématique. Assistance avocat obligatoire dès début
GAV 13-16 ans	24h max	Pas de prolongation possible
GAV 16-18 ans	24h + prolongation possible	Sous conditions restrictives
Examen médical	Obligatoire d'office	Pour toute GAV de mineur
Audition libre	Régime adapté	Notification renforcée, rep. légal avisé
Juridictions	Spéciales	Juge des enfants, TPE, CA des mineurs
Peines encourues	Atténuées	13-16 ans : 1/2 max légal. 16-18 ans : atténuation facultative
Mesures éducatives	Privilégiées	Avertissement judiciaire, liberté surveillée, placement, réparation...

■ JURISPRUDENCE

Cass. crim. 26/03/2008 — Le défaut d'enregistrement audiovisuel d'une audition de mineur placé en GAV, en l'absence d'impossibilité technique documentée au PV, est une cause de nullité (basculé dans l'ordre public).

CHAPITRE 42 — INFRACTIONS CONTRE LA NATION, L'ÉTAT, LA PAIX PUBLIQUE

■ *Art. 410-1 à 450-5 CP*

42.1 Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation

Infraction	Article	Peine
Trahison, espionnage	411-1 et suiv.	15 ans à perpétuité
Atteintes à la défense nationale	413-1 et suiv.	5 ans à perpétuité
Atteintes à la République	412-1	15 ans à perpétuité

42.2 Atteintes à l'administration publique par agents

Infraction	Article	Peine
Concussion	432-10 CP	5 ans + 500 000 €
Corruption passive	432-11 CP	10 ans + 1 M €
Trafic d'influence passif	432-11 CP	10 ans + 1 M €
Prise illégale d'intérêts	432-12 CP	5 ans + 500 000 €
Favoritisme	432-14 CP	2 ans + 200 000 €
Détournement de fonds publics	432-15 CP	10 ans + 1 M €
Abus d'autorité contre particuliers (discrimination)	432-7 CP	5 ans + 75 000 €
Atteinte à l'inviolabilité du domicile par agent	432-8 CP	2 ans + 30 000 €
Atteinte au secret des correspondances par agent	432-9 CP	3 ans + 45 000 €

42.3 Atteintes à l'action de la justice

Infraction	Article	Peine
Outrage à magistrat, juré, fonctionnaire	433-5 CP	1 an + 15 000 € (2 ans si magistrats)
Rébellion	433-6 CP	1 an + 15 000 € (aggrav. jusqu'à 10 ans)
Refus de déférer à convocation	434-15-1 CP	6 mois + 7 500 €
Évasion	434-27 CP	3 ans + 45 000 € (aggrav. jusqu'à 7 ans)
Non-dénonciation crime	434-1 CP	3 ans + 45 000 €
Non-dénonciation mauvais traitement mineur	434-3 CP	3 ans + 45 000 € (5 si MDS 15)
Entrave à exercice de la justice	434-7-1 et suiv.	Variable
Usurpation de fonction	433-12 CP	3 ans + 45 000 €
Usurpation de titre	433-17 CP	1 an + 15 000 €

CHAPITRE 43 — FAUX ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS

43.1 Les faux (art. 441-1 et suiv. CP)

Infraction	Article	Peine	Précisions
Faux en écriture privée	441-1 CP	3 ans + 45 000 €	Altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice
Usage de faux	441-1 CP	3 ans + 45 000 €	Personne qui fait usage d'un faux en connaissance de cause
Faux document administratif délivré par administration	441-2 CP	5 ans + 75 000 €	Aggravation si accomplie par dépositaire autorité
Faux en écriture publique	441-4 CP	15 ans réclusion + 225 000 €	Par magistrat/officier public dans l'exercice de ses fonctions

Infraction	Article	Peine	Précisions
Détention de faux document administratif	441-3 CP	2 ans + 30 000 €	
Procuration frauduleuse document admin.	441-5 CP	5 ans + 75 000 €	
Obtention induue document admin.	441-6 CP	2 ans + 30 000 €	Fausse déclaration ou déclaration incomplète
Faux certificats / attestations	441-7 CP	1 an + 15 000 €	Établissement, falsification ou usage

43.2 L'association de malfaiteurs (art. 450-1 CP)

■ DÉFINITION – ASSOCIATION DE MALFAITEURS

Groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Infraction-obstacle : elle permet de frapper la préparation.

Cas	Article	Peine
Préparation de crime	450-1 al. 1	10 ans + 150 000 €
Préparation de délit 5 ans +	450-1 al. 2	5 ans + 75 000 €
Aggravation terrorisme	421-2-1	Jusqu'à 20/30 ans selon acte préparé
Aggravation stuprs	450-1 + 706-26	Jusqu'à 30 ans

PARTIE VI

ACTUALISATION 2025 & OUTILS POUR L'ORAL

Cette dernière partie consolide les **évolutions législatives 2025** à maîtriser absolument pour l'examen de juin 2026, propose une **méthodologie structurée** pour construire ton oral en 3 temps (chapeau, déroulé, suites judiciaires), et offre une **fiche de révision finale** des 70 points clés à avoir en mémoire le jour J.

CHAPITRE 44 — LES NOUVEAUTÉS LÉGISLATIVES 2025

■ **ATTENTION**

Ce chapitre récapitule les évolutions législatives majeures de 2025, **TOUTES susceptibles d'être testées** à l'examen OPJ de juin 2026. Le cahier de mise à jour officiel SDCP/DOCPRO (juillet-décembre 2025) a été intégré dans l'ensemble de cette synthèse.

44.1 Loi n° 2025-622 du 09/07/2025 — Sécurité routière

Cette loi majeure réforme en profondeur le régime pénal des infractions routières.

Modification	Article	Détail
Création homicide routier	Art. 221-18 CP	Infraction autonome détachée de l'homicide involontaire. Peines renforcées. Remplace les anciennes aggravations
Création blessures routières ITT > 3 mois	Art. 221-19 CP	Nouvelle fiche
Création blessures routières ITT ≤ 3 mois	Art. 221-20 CP	Nouvelle fiche
Suppression aggravantes anciennes	Art. 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 CP	Anciennes circ. aggravantes de l'homicide/atteintes involontaires liées conduite VTM — désormais dans les nouvelles infractions
Aggravation peines alcoolémie	Art. L. 234-1 CR	Délit de conduite sous empire état alcoolique : peine portée à 4 ans
Aggravation ivresse manifeste	Art. L. 234-1 CR	Même aggravation
Aggravation usage stupéfiants conduite	Art. L. 235-1 CR	Peine aggravée pour conduite sous stup.
Modification art. 434-10 CP (délit de fuite)	Art. 434-10 CP	Exclusion de l'homicide/blessures routiers des infractions susceptibles de doubler les peines en cas de délit de fuite
Modification récidive 132-16-2	Art. 132-16-2 al. 2 CP	Ajout homicide/blessures routiers et certains délits routiers à l'assimilation

44.2 Loi n° 2025-532 du 13/06/2025 — Stupéfiants

Modification	Domaine	Détail
Rétablissement art. 706-88-2 CPP	Régime du 'passeur in corpore'	Prolongation supplémentaire exceptionnelle de garde à vue (hyper-prolongation)

Modification	Domaine	Détail
Nouveau modèle PV placement GAV	Cas du passeur in corpore	Création du modèle — p. 188
Nouveau modèle PV prolongation	Cas du passeur in corpore	Création du modèle — p. 200
Nouveau modèle PV examen médical	Cas du passeur in corpore	Examen médical d'office en vue de l'hyper-prolongation — p. 246

44.3 Loi n° 2025-1057 du 06/11/2025 — Violences sexuelles

Modification	Article	Détail
Introduction du consentement	Art. 222-22 CP	Inscription de l'absence de consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles. Modification profonde des éléments constitutifs
Ajout actes bucco-anaux	Art. 222-23, 222-23-1, 222-23-2 CP	Ajout des actes bucco-anaux à l'élément matériel des viols. Exclusion pour agressions sexuelles (qui restent définies par différence)

44.4 Loi n° 2025-623 du 09/07/2025 — Protection professionnels santé

Modification	Article	Détail
Ajout prof. santé aggravantes	Art. 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 CP	Ajout des professionnels de santé et de leurs lieux d'exercice aux circonstances aggravantes des violences
Aggravation violences FSI / élus	Art. 222-12 CP	Ajout des lieux d'exercice des professionnels de santé
Aggravation agressions sexuelles	Art. 222-28 CP	Ajout des professionnels de santé
Aggravation vol	Art. 311-4 CP	Ajout du vol portant sur du matériel médical/paramédical, OU commis dans un établissement de santé, OU au préjudice d'un professionnel de santé

44.5 Autres évolutions procédurales 2025

Modification	Date / réf.	Détail
Nullités — dernier mémoire	À compter du 30/09/2025	Le dernier mémoire devant la chambre de l'instruction doit récapituler TOUS les moyens de nullité. À défaut : réputés abandonnés. (Art. 198 CPP)
Contrôle judiciaire — CJ JLD	À compter du 30/09/2024 (rappel)	Modification du CJ par JLD sur demande prévenu renvoyé en jugement placé en CJ (art. 60 loi 2023-1059)
Liste cat. D — armes	Arrêté du 04/07/2025	Modification de l'arrêté du 18/02/2010 : couteaux, poignards, matraques, projecteurs hypodermiques

44.6 Fiches suspendues (en attente)

■ ATTENTION

Fiche suspendue : 'La contrainte exercée sur une personne en vue de lui faire subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers' — en attente de précisions législatives ou réglementaires. Ne pas en faire état à l'examen.

CHAPITRE 45 — MÉTHODOLOGIE DE L'ORAL OPJ

45.1 L'enjeu de l'oral : une démonstration de méthode

L'oral OPJ évalue ta **capacité à mener une procédure de manière structurée et conforme**. Le jury n'attend pas une récitation mais une démonstration de méthode, de rigueur procédurale et de maîtrise des textes. Sur une affaire soumise, tu dois savoir : (1) qualifier les faits, (2) déterminer le cadre juridique, (3) dérouler les actes, (4) anticiper les suites.

45.2 La trame en 3 temps — structure type

■ CLÉ

Suis systématiquement cette structure en trois temps. Elle est attendue par tous les jurys et te permet de ne rien oublier.

Temps	Nature	Contenu
1. CHAPEAU INTRODUCTIF	Présenter le cadre	• Identité et qualité (OPJ Brigadier/Chef...) • Unité d'affectation • Qualification pénale des faits (art. précis) • Cadre juridique retenu (flagrance / préliminaire / CR) • Saisine (plainte, flagrance, instructions) • Mis en cause, victime, faits en bref
2. DÉROULÉ CIRCONSTANCIÉ	Flèche temporelle	• Chronologie précise avec horodatage • Pour chaque acte : auteur (OPJ/APJ/AE), nature, base légale • Articulation des mesures (interpellation, placement GAV, notification droits, perquisition, audition...) • Respect des formalités (assentiments, présences, autorisations) • Exploitation des scellés, examens techniques, expertises • Confrontations, parades d'identification • Notification fin de GAV
3. SUITES JUDICIAIRES	Envisageables	• Orientations possibles par le PR • Si poursuites : mode de saisine approprié • Comparution immédiate vs COPJ vs CPV vs CRPC • Réquisitoire introductif si crime • Mesures coercitives ou restrictives (CJ, ARSE, DP) • Suites civiles (partie civile, indemnisation) • Suites administratives (suspension PC, arme...)

45.3 Les 10 réflexes à adopter

- 1. **Ne jamais confondre** les cadres (flagrance ≠ préliminaire ≠ instruction) et leurs régimes
- 2. **Toujours citer l'article** précis du CPP ou CP — pas de généralités
- 3. **Respecter la chronologie** des diligences : avis PR → notification droits → avocat → ...
- 4. **Mentionner les durées** : 24h+24h GAV, 3h avis avocat, 30 min entretien...
- 5. **Ne pas omettre l'avis parquet** à chaque étape significative

- 6. **Assentir (préliminaire) vs présence (flagrance)** — ne jamais inverser
- 7. **Mineurs : régime spécifique** (CJPM, enregistrement systématique, rep. légal)
- 8. **Consentement dans le viol** (réforme 2025) — à maîtriser absolument
- 9. **Nouveaux homicide/blessures routiers** — savoir les distinguer
- 10. **Évoquer les nullités potentielles** dans ton raisonnement : montrer que tu les évites rassure le jury

45.4 Les 5 pièges à éviter

■ ATTENTION

Piège 1 : mélanger les cadres flagrance et préliminaire. Si tu places en flagrance sans réunir les conditions de l'art. 53 CPP, toute la procédure tombe.

Piège 2 : oublier l'enregistrement audiovisuel pour mineurs ou pour crime. Nullité automatique en l'absence d'impossibilité technique documentée.

Piège 3 : dépasser les durées de GAV sans prolongation formalisée par le PR/JLD. Nullité textuelle.

Piège 4 : continuer à entendre comme témoin quelqu'un contre qui émergent des indices graves ou concordants (art. 105 CPP) — nullité d'ordre public.

Piège 5 : perquisition préliminaire sans assentiment écrit et sans autorisation JLD — nullité.

45.5 Le ton et l'attitude devant le jury

■ ASTUCE JURY

- **Respire** avant de commencer, prends 30 sec pour structurer ta pensée
- **Parle posément**, à débit modéré, regard circulaire sur les membres du jury
- **Utilise le vocabulaire technique** précis (mis en cause, gardé à vue, témoin assisté, mise en examen...)
- **Ne te précipite pas** : il vaut mieux dire moins et de manière sûre
- **Accepte les corrections** et rebondis : le jury peut poser des questions pour t'aider à corriger une erreur
- **Pense 'praticien'** : tu es OPJ, tu démontres que tu sais mener une procédure en conditions réelles

CHAPITRE 46 — LES 70 POINTS CLÉS À MAÎTRISER

Cette fiche de révision finale rassemble les notions, articles, durées et chiffres clés à connaître par cœur pour l'oral OPJ 2026.

A. CADRES D'ENQUÊTE (1-7)

- **FLAGRANCE** : 8 jours + 8 jours (PR, ≥5 ans, investigations ne peuvent être différées) = 16 jours max
- **FLAGRANCE art. 53 CPP** — 4 cas : flagrant / récent / clameur publique / indices extérieurs
- **FLAGRANCE** requiert une infraction punie d'emprisonnement (pas pour contraventions)
- **PRÉLIMINAIRE** : 2 ans + 1 an (art. 75-78 CPP). Assentiment écrit en perquisition
- **Bascule flagrance en cours de préliminaire** : possible dès indices apparents (Cass. crim. 12/05/2009)
- **Continuité d'actes d'investigations** obligatoire en flagrance — non celle des actes de procédure
- **Personnes protégées** : Président République (totale), parlementaires (limitée), agents diplomatiques (totale)

B. GARDE À VUE (8-15)

- 24h + 24h = 48h (PR) — GAV exige des RAISONS PLAUSIBLES (art. 62-2)
- 96h (48+48 JLD) : criminalité organisée — 144h : terrorisme (706-88-1)

- DROITS : nature infraction, durée, avis (proche, employeur, consulat), examen médical, AVOCAT, interprète, SILENCE, pièces essentielles
- Avis avocat sous 3h — Art. 63-3-1 CPP : nature + date présumée
- Enregistrement audiovisuel OBLIGATOIRE pour CRIME (art. 64-1) et MINEURS (toute infraction)
- Les 6 objectifs de 62-2 doivent être motivés concrètement (jamais standardisés)
- Placement GAV = compétence EXCLUSIVE de l'OPJ
- Passeur in corpore : hyper-prolongation (706-88-2 rétabli loi 2025-532)

C. PERQUISITIONS / SAISIES / RÉQUISITIONS (16-22)

- Horaires légaux : 6h-21h
- FLAGRANCE (art. 56) : sans assentiment — présence personne/représentant/2 témoins À PEINE DE NULLITÉ
- PRÉLIMINAIRE (art. 76) : assentiment ÉCRIT — JLD si ≥ 3 ans sans assentiment
- Nuit (art. 59-1) : JLD — crime contre personnes hors CO
- Cabinet avocat : magistrat + bâtonnier + ordonnance motivée JLD
- Nullités textuelles (art. 59 CPP) : présence, secret pro, droits défense
- Réquisitions : 60/60-1/60-3 (flagrance) - 77-1/77-1-1 (préliminaire, autorisation PR)

D. ACTEURS (23-29)

- OPJ : compétence générale — constate, rassemble preuves, recherche auteurs (art. 14)
- OPJ égaux en prérogatives et responsabilité (art. D. 2 CPP)
- APJ : seconde OPJ, constate, procède aux auditions sur instructions (art. 20)
- APJA : compétence limitée, appréhension art. 73, rapport d'intervention si non habilité PV
- AE (art. 21-3) : sur instructions expresses OPJ/APJ — notifications, convocations, réquisitions
- PR dessaisit l'OPJ par son arrivée sur scène de crime (art. 68 CPP)
- Extension compétence : mise à disposition temporaire, réquisition PR, ressort limitrophe

E. NULLITÉS (30-33)

- Textuelles (prévues par loi) : art. 59 (perquisitions), 60-1/77-1-1 (réquis.), 100-7 (interceptions), 78-3 (vérif. id.)
- Substantielles : art. 171 CPP — atteinte aux intérêts de la partie concernée
- Pas de nullité sans grief (art. 802 CPP) sauf ordre public (compétence, délégation expertise OPJ par CR)
- Dernier mémoire récapitulatif à partir du 30/09/2025 (art. 198 CPP)

F. DROIT PÉNAL GÉNÉRAL (34-42)

- Classification tripartite : CRIMES (Cour d'assises), DÉLITS (T. correctionnel), CONTRAV. (T. police)
- Prescription AP : 20 / 6 / 1 an — Peine : 20 / 6 / 3 ans. Imprescriptibilité crimes contre humanité
- Responsabilité PM (121-2) : organe OU représentant + pour le COMPTE — sauf l'État
- Amende PM = 5× celle des PP. Peines 131-39 (dissolution, interdictions, confiscation...)
- Causes irresponsabilité : 122-1 (psy), 122-2 (contrainte), 122-3 (erreur), 122-4 (ordre loi), 122-5/6 (LD), 122-7 (EN), 122-8 (-13 ans), 122-9 (lanceur alerte)
- Complicité (121-6, 121-7) : fait principal + acte + intention — complice = auteur

- Tentative : TOUJOURS crimes ; délits si texte ; JAMAIS contraventions
- Dol général vs spécial vs aggravé (préméditation) vs praeter intentionnel (222-7 CP)
- Minorité : <13 ans non capables discernement présumés ; 13-16 atténuation OBLIGATOIRE ; 16-18 facultative

G. SANCTIONS / RÉCIDIVE (43-49)

- Récidive 132-8 (crime/délit 10 ans → crime) : perpétuité/30 ans, pas de délai
- Récidive 132-9 al. 1 (crime/délit 10 ans → délit 10 ans) : doublement, délai 10 ans
- Récidive 132-9 al. 2 (crime/délit 10 ans → délit 1-10 ans) : doublement, 5 ans
- Récidive 132-10 (délit → délit identique/assimilé) : doublement, 5 ans
- Récidive 132-11 (contrav. 5e) : 1 an — amende portée à 3000 €
- Concours (132-2) : peine cumulée max légal le + élevé — Confusion possible (132-4)
- Assimilations récidive : 132-16 (vols...), 132-16-1 (sex.), 132-16-2 (homicide/blessures routiers loi 2025-622)

H. DROIT PÉNAL SPÉCIAL — INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES (50-55)

- Meurtre (221-1) : 30 ans — Assassinat (221-3, préméditation) : perpétuité
- Empoisonnement (221-5) : infraction formelle, 30 ans
- VIOL (222-23) — NOUVEAU 2025 : pénétration OU bucco-génital/bucco-anal + absence consentement
- Violences : 222-7 (mort sans intention) 15 ans / 222-9 (mutilation) 10 ans / 222-11 (ITT >8j) 3 ans / 222-13 (ITT ≤8j) contravention ou délit
- Tortures/barbarie (222-1) : 15 ans — aggravations jusqu'à perpétuité
- Harcèlement sexuel (222-33) : 2 ans. Harcèlement moral (222-33-2) : 2 ans travail, 3 ans conjugal

I. INFRACTIONS CONTRE LES BIENS (56-60)

- Vol (311-3) : 3 ans + 45 k€ — Vol arme (311-8) : 20 ans réclusion
- Vol en BO avec arme (311-9) : 30 ans — Vol avec barbarie (311-10) : perpétuité
- Escroquerie (313-1) : 5 ans + 375 k€ — Abus de confiance (314-1) : 5 ans + 375 k€
- Recel (321-1) : 5 ans + 375 k€ — Peut dépasser la peine de l'infraction d'origine
- Extorsion (312-1) : 7 ans + 100 k€ — Chantage (312-10) : 5 ans + 75 k€

J. CIRCULATION ROUTIÈRE / STUPS / ARMES (61-66)

- Alcool délit L. 234-1 CR : ≥ 0,40 mg/l air OU 0,80 g/l sang — 4 ans + 9 k€ (loi 2025-622)
- Stup conduite L. 235-1 CR : 3 ans + 9 k€ - Cumul avec alcool : 5 ans + 15 k€
- NOUVEAU loi 2025-622 : homicide routier (221-18), blessures routières (221-19, 221-20)
- Trafic stup (222-37) : 10 ans + 7,5 M€ — Direction (222-34) : perpétuité
- Armes cat A/B sans autor. (222-52) : 5 à 7 ans + 75 à 100 k€
- Port/transport C ou D sans motif (L. 317-8 CSI) : 3 ans + 45 k€

K. JURIDICTIONNEL / POURSUITES (67-70)

- Instruction : OBLIGATOIRE crime, facultative délit, exceptionnelle contrav. (requête PR)
- Statuts : témoin assisté (113-1) / mis en examen (80-1) / partie civile (85)
- Mandats : recherche (70) / comparution (122) / amener (122-1) / arrêt (131) / dépôt (137 JLD)

- Saisines : COPJ (390-1) / CPV (394) / comparution immédiate (395 : délit flagrant $\geq$ 6 mois OU charges $\geq$ 2 ans) / CRPC (495-7)

CONCLUSION

Un mot pour finir

Tu tiens entre les mains une synthèse dense mais structurée du programme complet de l'examen OPJ session juin 2026. Elle intègre les dernières évolutions législatives de 2025 — toutes majeures — et couvre l'ensemble des fascicules officiels SDGP/DOCPRO dans leur version mise à jour au 1er décembre 2025.

Ne cherche pas à tout mémoriser d'un coup. Travaille par parties en suivant le plan proposé. Commence par les cadres d'enquête (partie I) et les mesures de contrainte (partie II) — ce sont les fondations procédurales. Consolide ensuite la phase juridictionnelle (III) et le droit pénal général (IV). Puis attaque les infractions spéciales (V) par grandes thématiques (personnes, biens, routier, stup, armes, mineurs, nation). Termine par l'actualisation 2025 et la fiche des 70 points clés (VI).

Entraîne-toi à l'oral avec la trame en 3 temps (chapeau / déroulé / suites). Simule des affaires avec des camarades ou ton trainer. Chronomètre tes exposés. Cible les sujets les plus probables : violences aggravées, vol avec arme, conduite sous alcool/stup, trafic stupéfiants, viol (réforme 2025), agressions sur mineurs, délits routiers nouveaux, criminalité organisée.

Le jour J, fais confiance à ta préparation. Respire. Prends 30 secondes pour structurer ta pensée avant de parler. Ne te précipite pas — un exposé structuré et posé vaut mieux qu'une récitation hachée. Cite les articles avec précision. Rappelle systématiquement les durées-clés (24h GAV, 3h avis avocat, 8 jours flagrance...). Si tu hésites, ne t'invente pas une règle : dis que tu vérifierais, c'est professionnel.

■ CLÉ

La clé du succès : maîtriser les fondamentaux (cadres, droits GAV, causes de nullité) + actualité 2025 (consentement viol, homicide routier, passeur in corpore) + méthodologie de présentation (trame en 3 temps).

Bonne chance pour l'examen OPJ — Session Juin 2026

Synthèse consolidée à partir des fascicules SDGP/DOCPRO – Académie de Police

Mise à jour au 01/12/2025 — Lois n° 2025-532, 2025-622, 2025-623, 2025-1057

examenopj.fr